

בעזרה"ת

מדריך לחייל היהודי

(קונטרס ב')

דיני החיול, קדושת המחנה הצבאי,
והאימונים

בעזה"י

מדריך לחייל היהודי

(קונטרס ב')

דיני החיול, קדושת המחנה הצבאי,
והאימונים

חובר בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

יואל בן לאמו"ר אהרן זל"ה שוורץ

ירושלים התשס"א

ספר זה נדפס

לעילוי נשמת

ה"ה יעקב בן צבי הרש מרכס ז"ל

נפטר ט' שבט תשנ"ז

ת.נ.צ.ב.ה.



כל הזכויות שמורות

תודתנו להר' שלמה דוידוביץ נ"י
על השתדלותו שיצא הספר בהידור הראוי

תוכן הענינים

בשער

10—7

פרק א' — החיול (מדים ותספורת) 16—8

ההתגייסות והחיול, המדים (עמ' 8). כללים בשעטנו (עמ' 9). חיוב הבדיקה. איסור לבישת שעטנו. החיוב לסלק שעטנו מבגדיו (עמ' 10). שיעור לבישת שעטנו. דיני ציצית בצבא — מצווה ללבוש ט"ק (עמ' 11). ציציות רזרביות (עמ' 12). ברכת הציצית. ציצית במדים (עמ' 13). התגלחת והתספורת (עמ' 14). פיאות (שם). גילוח הזקן (עמ' 15). גילוח ותספורת בעת סכנה. איסור גידול שער בדומה לנכרים. לא להסתפר אצל נכרי (עמ' 16).

פרק ב' — סידור המחנה (בית כנסת מזוזה קדושת המחנה) 28—17

עשיית בית כנסת. נוסח התפילה (עמ' 17). מנהג אחיד בקהילה. ההולך ממקום למקום (עמ' 18). דיני מזוזה במחנות צבאים — על מי מוטלת קביעת שם (עמ' 19). חיוב הדר במקום שממוני הציבור לא קבעו מזוזה (עמ' 20). מקומות חייבים או פטורים ממזוזה (עמ' 21). מקלטים, מעחים (שם). מטבחים, משרדים, חנויות, שקם, סדנאות. בית כנסת ובית מדרש (סריקות דירות ניידות, מקום משותף ליהודי ונכרי (עמ' 22). מחסנים, מקומות כבושים בחו"ל בית כנסת. דין מזוזה באהל (עמ' 23). אוהל שחייב במזוזה. חיוב בדיקת מזוזה, העדפת המקומות לשים מזוזה, קביעת מזוזה במקום שיש ספק. מגורים במקום שאין מזוזה (עמ' 24). קדושת המחנה — (עמ' 25). נקיון המקום ועניני צניעות (שם). צניעות. איסור בל תשקצו (עמ' 27). בשבת (עמ' 28).

פרק ג' שיגרת מחנה 48—29

דיני ספירת אנשים (עמ' 29). מסדרים בערב שבת. נוהלים וטכסים (עמ' 30). מדי צבא וסמלים, הצדעה לקצין (עמ' 31). טכסים, הנפת דגל, אבלות, השקעת ספינות, מצערי צבא, תספורת (עמ' 32). מנהג איסור נשיאת נשק לאיש דת, שאר מנהגי נכרים, בטחון שדה (עמ' 33). חיוב ביצוע משימות (עמ' 34). כיצד מטילים תפקיד (עמ' 35). השתדלות להפטר משירות (עמ' 36). דיני מפקדים ופיקודיהם — מצוות המינוי, את מי ממנים (עמ' 37). כשמינו קצין שעל פי ההלכה אין למנותו. סמכויות

המפקד, כיצד מטילים משימות ותפקידים (עמ' 38). כללי התנהגות לקצינים – הטלת מרות (עמ' 39). לא לבקש מחייל טובה אישית, השיקולים בסיכון חיילים, והירות בכבוד החיילים (עמ' 40). חיוב כיבוד המפקד, **למפקד הדתי!** הסתרת דתיותו, קידוש השם (עמ' 41). והירות ממניעת מכשול. **הענישה** – סמכות הענישה (עמ' 42). על פי מה יקבעו העונשים (עמ' 43). סוגי העושה, השתמטות מעונש (עמ' 44). הודעה לממונים, על עבריינים, בית הסוהר (עמ' 45). החופשה – תפקיד החופשה (עמ' 46). לא להשיג חופשה בדרך לא ישרה. נסיעה לחופשה, – ערב שבת, צניעות, בטרמפ (עמ' 47).

פרק ד' – קדושת המחנה (הדיבור והצניעות הבידור והמנוחה, תלמוד תורה)

48 – 61

קדושת הדיבור והצניעות (עמ' 49). איסור שבועה, ולא יראה בך ערות דבר (עמ' 50). דיבור, קול באשה, ערוה, שאר קרוב, שאילת שלום, יחד (עמ' 51). צניעות, איסור שחוק וקלות ראש (עמ' 52). שכרות, משחקים, הצגות (עמ' 53). איסור שקר (עמ' 54). אסור לגנוב דעת הבריות (עמ' 55). מתי מותר לשנות בדיבור (עמ' 56). לימוד תורה (עמ' 58). מצוות הצדקה (עמ' 60).

פרק ה' שמירת רכוש (בל תשחית אבידה גזל והיזק)

62 – 71

איסור בל תשחית (עמ' 62). השבת אבידה (עמ' 63). איסור גזל (עמ' 65). מהדברים שיש להזהר שנחשבים כגזל (עמ' 66). איסור היזק (עמ' 68).

פרק ו' האימונים, (החיוב להתאמן ודינים שונים בעת האימונים ועניני סכנה)

71 – 82

מקור החיוב (עמ' 71). את מי מאמנים ואצל מי (עמ' 72). דינים שונים הנוהגים באימונים, החיוב להתאמן, השחתת עצי פרי לצורך השוואה, והירות בדיסקיות, צער בלי חיים, יישור שטח בשביעית, לבישת ציצית (עמ' 73). נקין אישי, והירות בכבוד האדם, שבת (עמ' 74). עניני סכנה – חיוב הזהירות מלהסתכן (עמ' 75). סימון דברים מסוכנים, גדר סכנה הצלה מסכנה (עמ' 76). סיכון עצמו למען הצלת אחרים (עמ' 77). הסתכנות באימונים, שליחת חיילים לקרב (עמ' 79). חיפוי באש חיה (עמ' 80). **סיכון אחרים:** לחימה בצבא נכרים כשבצבא שמולו ישנים יהודים (עמ' 82). פגיעה באדם המסכן אחרים (עמ' 82).

בשער

קונטרס זה, הוא קונטרס שני היוצא לאור בדפוס, מתוך סדרת קונטרסים לחייל היהודי, שיצאו בעבר בשכפול, והוא עוסק בנושאים אלו: החיול – שכולל עניני מדים, והתספורת, קדושת המחנה – דיני מזוזה, בית כנסת, קדושת המחנה, שיגרת מחנה – דיני ספירת אנשים, הצדעות, ענישה, דיני מפקד ופיקודיו. האימונים – הסתכנויות ועוד. הנושאים שנידונו בחיבור זה הם רבים ומגוונים ובוודאי שאינם מקיפים את כל הפרטים, ועיקר מטרת החיבור היא, להיות מדריך לחייל שיעורר אותו לשאול ולברר את הנושאים ההלכתיים שהוא יפגש עמם במשך השירות הצבאי, וידע מה עליו לשאול למורי ההוראה.

תפילתנו לפני אדון כל, שנזכה לכווין לאמיתה של תורה ושלא נכשל חלילה בשום טעות. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

פרק א'

החיול — המדים והתספורת

בקונטרס א' שבסדרה, כתב נכתב אודות, מה על החייל המתגייס להביא עמו לקראת הגיוס לצבא (ראה שם), כאן יתבארו דיני המדים שהצבא מנפיק, ועיקר הנושאים שנעסוק בהם כאן הם דיני שעטנו, ציצית, דיני קריעה במדים במקרה של אבלות ר"ל, או כשרואים את חורבן המקדש.

א. ההתגייסות והחיול

חיילים המתגייסים עוברים תהליכי חיול, היינו קבלת מדים, קבלת חיסונים, ועוד, על שומר תורה לעשות מאמץ שהדבר לא יעשה על ידי חיילות ורופאות, אלא על ידי גברים, כי גם זה בכלל מה שנאמר: והיה מחנך קדוש. ואין ספק שהאחראים על החיילים כמו ראשי מכינות קדם-צבאיות ושיבות ההסדר, יכולים להגיע להסדר כזה עם הצבא, וכפי שהשיגו לכך קבוצות תורניות שביקשו זאת.

ב. המדים

בצבא יהודי, חייבים רבנים הממונים מטעם הצבא לעמוד

על המשמר שלא יהיו חלילה חששות שעטנו במדים, החששות יכולים להיות בכומתות צמר, אם נתפרו בחוטי פשתן, או שהסרטים הם מפשתן, צעיפי צמר קורה וחוטי הקצוות הם מפשתן. מעילי חורף שהמילוי עשוי מבלאי בגדים שנטחנו, או כשהבד עשוי מצמר ונתפר בחוטי פשתן.

המשרתים בצבאות זרים, חייבים לבדוק את המדים [בצבא השווצרי היו חלק מהמדים עשויים שעטנו], ולתקן אותם מהשעטנו, וחייב להוציא הוצאות על כך, ואף לתפור מכספו מדים מתאימים אם הדבר אפשרי, במקרה של חשש לפיקוח נפש, משום הקור, או כששלטונות הצבא אינם מאפשרים תיקון השעטנו, ויש סיכון למסרב פקודת הצבא, הרי זה מותר ללבוש אותם, אך ברגע שיכל להסירם חייב להסירם. בימינו, בדרך כלל ברוב המדינות בעולם, יכול אדם לדרוש בגדים ללא שעטנו, וגם אין חשש של סכנה במקרה של סירוב ללבוש אותם, ולכן במקרה שאין בידו להביא מדים כשרים, ישאל לחכם מה עליו לעשות.

מספר כללים בהלכות שעטנו

1) חיוב הבדיקה במקרה ויש חשש במדים לשעטנו. ואין רבנות מוסמכת, להעיד על כשרות הבגד, חייב החייל למסור את הבגדים לבדיקה במעבדה לבדיקת שעטנו, ואין לסמוך על מומחיות של חייטים, כיון שבימינו, הטכנולוגי של תעשיית החוטים יצרה מציאות חדשה, כך שאי אפשר לבדוק את טיב החומרים אלא במעבדה.

במקום שרשום על הבגד המרכיבים שלו, והחומר הכשר הוא זול יותר מחומר שמכיל שעטנו, בדרך כלל בגדים אלו הם בפחות חשש, ולכן במקום שאין מעבדה לבדוק, יכול בדיעבד לסמוך על כך, אך בארצות שיש מעבדה אין ראוי לסמוך על כך, משום שלעיתים גם בבגד זול יש ומחזקים אותו בפשתן ואז אם יש צמר בבגד הוא נאסר.

כמו כן, כשיש בבגד בלאי בגדים, כמו בבטנות, או בכריות, ואין אפשרות לבדוק, יכול לסמוך בדיעבד על רוב הבגדים בעולם שאין בהם שעטנו.

2) איסור לבישת שעטנו: א. מדידת בגד שיש בו חשש שעטנו: אסור ללבוש בגד שעטנו אפילו לצורך מדידה, ואפילו אם יש רק חשש גמור — גם אסור, אך במקום שידוע, שרוב הבגדים הם לא שעטנו, מותר למדוד את הבגד, ולאחר מכן, ימסור את הבגד לבדיקה.

ב. החיוב לסלק שעטנו מבגדיו: אם נמצא שעטנו בבגדי הצבא, חייב החייל להוציאם ואף לשלם לחייט עבור ההוצאה אם אין מי שיעשה זאת חינם. במקום שאי אפשר לסלק את השעטנו, ויש חשש סכנה, כמו שיענש בישיבה בבית סוהר עם פושעים שעלולים לסכנו, או עונש אחר שעלול לסכנו, אם לא יציית להוראות הצבא (בימינו, בארצות החופש, נדיר הדבר, שתתכן סכנה בגלל סירוב דתי), מותר לו ללבוש את הבגד אבל רק כפי הצורך, וכשאפשר להסיר את הבגד השעטנו חייב מיד להסיר, אפילו יהיה לו קר או מתבייש בלא הבגד, וחייב להעדיף להיות גלוי ראש מבלי לחבוש כובע שיש בו שעטנו,

באם אינו חייב לחבוש את הכובע (על פי מחנה ישראל פרק כה).

ג. אופני לבישת השעטנו האסורים: אין ללבוש בגד שיש בו שעטנו, וגם אסור ליתנו ליהודי אחר, משום איסור לפני עיור לא תתן מכשול, אפילו אם החלק שיש בו שעטנו, אינו מונח על גופו אלא על הארץ, אסור ללבוש גם את החלק שאין בו שעטנו.

אסור להציע תחתיו בגד שעטנו – אפילו היו על גביו עשר מצעות בלא שעטנו, ואם חושש שיגנבו את הבגד, אפשר שיש להקל להציע תחתיו, מבלי שיתקפל עליו, אך בשום אופן לא להעלותו עליו, (מחנה ישראל פכ"ה).

אין ללבוש בגד צמר על בגד פשתן, במקרה שעל ידי כך לא יוכל להסיר את הבגד התחתון מבלי להסיר גם את העליון, ומשום כך, בנעלים שתפורות פשתן (כך היתה הרגילות שנים הרבה), יש ללבוש את גרבי הצמר מתחת לגרביים שעשויות מחומר סינטטי, או כותנה.

ריפוד צמר שתפור בחוטי פשתן, אסור לשבת עליו, אך אם הריפוד מרפד דבר קשה שאינו מתכופף, יניח עליו דבר שיחצוץ, ואז יכול לשבת עליו.

ד. דיני ציצית במדי צבא

א. מצווה ללבוש טלית קטן: ראוי לכל אדם שילבש טלית קטן במשך כל היום, ובלילות החמים שקשה ללבוש את

הטלית הקטן, יכול לסמוך ולפשוט אותו בלילה. במקרים שקשה ללבוש טלית קטן ילבש גופיה ציצית [ויש לברר – אם היא עשויה כראוי, כיון שמצוי שהגופי' אינה פתוחה ברובה, ואין היא ראוי' לציצית]

שיעור טלית קטן לפחות 45 ס"מ רוחב על 90 ס"מ אורך, והחור של הציצית יכול להחשב בתוך המידה, באם שתי הכתפיות כל אחת מהן רחבה יותר משטח החור שבאמצע.

אם לובש אדם טלית קטן שאין בה השיעור, לא יברך עליו, וגם לא יצא בו מחוץ לעירוב, מפני שחוטי הציצית אינם בטלים לבגד, וזה נחשב לטילטול חוץ לעירוב.

ראוי למי שאין לו טלית קטן כשיעור הראוי, שיתפלל בכל יום עם טלית גדול ויכוון לפטור בברכת הטלית הגדול את הטלית הקטן שלו.

ב. ראוי לחייל שיהיו לו ציציות רזרביות, משום שהרבה פעמים הציציות נקרעות תוך כדי האימונים, לכן יש לכסות את הציצית בעת אימונים של צניחה, או זחילה וכדומה, ואם היו מגולים, מן הראוי לבדוק אותם אחר גמר הפעולה.

נקרעו הציציות ונשאר חוטים ארוכים לפחות 4 ס"מ לאחר הקשרים, בשעת הדחק יכול ללבוש את הטלית הקטן הזה, אך לכתחילה צריך שישארו 6 חוטים שלימים, וגם זה, דווקא כשידוע שהשני החוטים הקרועים אינם מחוט אחד [כגון שקשרו את החוטים בעת תלייתם בבגד, באופן שאפשר לוודא שהם חוטים שונים].

ג. **ברכת הציצית:** לפני שמברכים על הטלית, וכן כשיוצאים מחוץ לעירוב, יש לבדוק את הציציות אם הם שלמות, במקום שאין ציציות להחלפה והם היו שלמים, אז גם במצב של אימוני צניחה, או זחילה וכדומה, עדיף, לא לבדוק את הציציות ולסמוך על החזקה שהן שלימות.

ישן כל הלילה עם הטלית קטן, לא יברך ביום, ויפטור אותם בברכת טלית גדול שלו, או אחר המברך יפטור אותם.

הישן ביום, טוב שיתכסה עם הטלית קטן בעת שנתו, כדי שלא יהיה ספק חיוב ברכה לכשיתעורר. הסיר את הטלית קטן ביום [בלילה אין מברכים על ציצית] למשך זמן ממושך, צריך לחזור ולברך כשלוּבשו [זמן ממושך, יש אומרים שהוא שעה ויש אומרים אף יותר ולכן, כל שהיה ההפסק יותר ממחצית השעה, ראוי לפטור את הטלית קטן בברכה על טלית גדול שילבוש אותו לצורך הברכה].

ב. **חיוב ציצית במדי צבא:** (ו) **ציצית שצה"ל מנפיק לחיילים:** אם יש לה שיעור, יש לברך עליהם, משום שנעשו כדי שהחיילים יצאו בהם ידי חובה [ציציות פרטיות, בדרך כלל הן יותר מהודרות משום שחוטי הציציות של ציבור, בדרך כלל נעשות על ידי מכונה, ואין דעת כל הפוסקים מכירה בכשרותם.

2. **מדים העשויים ד' כנפות,** אף שהמדים שייכים לצבא, כל בגד שאול למשך שלושים יום חייב בציצית, לכן יעשו את המדים בצה"ל באופן שאין בהם ד' כנפות, וגם בגד שעשוי ד' כנפות והוא שאול לו לזמן פחות משלשים יום, ראוי שלא

יהיה בו ד' כנפות [ולפחות ראוי לחייל להפקיר חלקו בו, שמא יש לו חלק בבגד אף שמעיקר הדין נראה, שהיא פטורה, כיון שרכוש צה"ל שייך לרשות משפטית עצמאית, ולא לכל הציבור].

כמו כן, שמיכות צמר [ולא צמר סינטטי שאלו גם אזוריות פטורות]. כיון שהם שייכות לצבא, אין צריך לעגל כנף אחת, אך גם בזה ראוי להפקיר חלקו.

מעילי גשם, שעשויים גומי או פלסטיק, אף שיש להם ד' כנפות פטורים מהציצית, כיון שהם עשויים חתיכה יצוקה ולא מטווי' ואריגה.

ג. התגלחת והתספורת

1) ראוי לחייל לגדל זקן, כדי להמנע מאיסור תגלחת וגזיזת פיאות, ובגלל המצב, שהאדם עלול להמצא בו בצבא.

2) שיור פיאות: כתוב בתורה: לא להקיף פאת הראש, היינו שאסור לגזוז את הפיאות שיעור השער שצריך להשאיר הוא מהמצח עד תחת לאוזן לפני התנוך (ויש מקילין עד עצם הלחי), על פי סדרי הצבא גוזזים את הפיאות יותר קצר מהשיעור המותר, על פי חוקת מטכ"ל, חייל דתי, צריך להביא אישור מהרב הצבאי שהוא דתי, ואז רשאי להשאיר את הפיאות [אם ביקש אישור כזה, אדם שאינו נראה להרב שהוא דתי, (באמת קשה לזהות מי דתי ומי לא, כיון שיש שומרי תורה אשר לא חובשים כובע מפני בושא מחברים) על הרב

לכתוב בלשון זה: הנני לאשר כי חייל זה ראוי לו לגדל פיאותיו, שהרי כל ישראל חייבים באיסור הקפת הראש.

חייל בצבא נכרי, שהוכרח לקצוץ פיאותיו, ויש סכנה אם יתנגד, יגלח במספרים ולא בתער, כיון שהקפת הראש בתער היא יותר חמורה, ואם אפשר יעשה על ידי נכרי וגם אז יקפיד על מספרים, כיון שיש איסור גם על הניקף, וכל חלק מהפאה שעל פי פקודת צבא הנכרים, אינו חייב להסירו, חייב להשאירו.

3) גילוח הזקן: אסור לגלח את הזקן בתער, ואפילו אם המגלח הוא נכרי, ולכן צריך חייל שחייב לגלח זקנו – לגלחו על ידי אבקת גילוח שמורחים אותה על הפנים ומסירים אותה על ידי מקל מעץ או פלסטיק, ולא במכשיר חד כיון שיתכן והוא מגלח, יש מתירים גילוח במכונה, וצריך לשאול לרב שבקיא בענין – איזו מכונה כשרה לגילוח ואיזו לא. במקרה ומתגלח במכונה כשרה ואין שקע חשמלי אלא בבית הכנסת, יש מתירים לשים את החוט החשמל בשקע שבבית הכנסת, ובלבד שהחוט יהיה ארוך דיו שיוכל להתגלח בחוץ.

חוקת מטכ"ל בצה"ל בענין זה: מי שמתגלח במכונה חייב להתגלח בכל יום [ויש מי שאמר שעדיף להקפיד בזה, משום שיש שיטה הסוברת ששער קצר מאד אין בגילוחו איסור מהתורה (על פי שו"ת חתם סופר) והמתגלח באבקת גילוח – חייב להתגלח, רק כל יום שני.

כמו כן על פי חוקת מטכ"ל אין מתגלחים כל שלושים יום של האבלות (ותספורת כל שלושה חדשים-במקרה ואדם אבל

ר"ל על הוריו). כמו כן, רשאי לא להתגלח ולא להסתפר בימי ספירת העומר ואבלות בין המצרים.

3) **גילוח ותספורת בעת סכנה:** במקרה שצריך לגלח זקן מפני הסכנה כגון בעת חשש להתקפת אב"ך, מותר להתגלח אפילו בשבת, שהרי פיקוח נפש דוחה כל איסור מלבד ג' עבירות חמורות (עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים), ואם אפשר יש לעשות על ידי שינוי או בשני בני אדם, ונחלקו הפוסקים אם עדיף לגלח בעצמו באבקה, (שהוכנה מערב שבת) או על ידי נכרי בתער, כיון שהם סוברים שגילוח באבקה אינו הדרך הרגילה (ראה שערים המצויינים בהלכה ס' פ' ס"ק ל').

4) **איסור גידול שער בדומה לנכרים:** יש להזהר שלא יגדל את שערו כמו הנכרים — שזה אסור משום ובחוקתיהם לא תלכו", וראה לקמן פרק ג' סע' ב', (הדבר חשוב לגבי תספורת של בלורית, קרחת, גידול שפם גדול וכו', כל שזה חיקוי לנכרים).

5) **איסור הסתפרות וגילוח אצל ספר נכרי:** חז"ל גזרו שלא להסתפר ולא להתגלח אצל נכרי, מפני שיש בזה סכנה שיפגע במסתפר בתער שבידו, ומותר רק במקום שעוברים בו אנשים — שאז אין חשש שיעשה זאת, [זאת אומרת, שהאדם צריך לשקול בדעתו — אם הספר חושש מפני האנשים שעוברים שם — שמא יש מי שיגלה זאת, או לא].

פרק ב'

סידור המחנה

(בית כנסת, מזוזה, קדושת המחנה)

א. עשיית בית כנסת

1) לייחודי בכל מחנה צבאי מבנה מיוחד לתפילה: ונראה, שבכל פעם שקובעים מקום לתפילה, יעשו על פי הוראת חכם, משום שאם יעשו את המקום לבית כנסת קבוע, יתכן ותצא מכך תקלה, משום שהרבה פעמים אין די מבנים לענייני הציבור, ומשום כך, משתמשים במקום זה לצרכים אחרים מלבד תפילה, כמו כתות לימוד לימודי חול, או לצורך מסיבות, ואלו דברים שאסור לעשותם בבית כנסת, ולכן יעשו רק מקום תפילה ולא בית כנסת קבוע. את הבית הכנסת יעשו בכיוון כזה – שפני המתפללים יהיה לכיוון ירושלים, ואם העמידו את בית הכנסת שלא בכיוון הזה, יטה המתפלל את עצמו לכיוון ירושלים, אף ששאר המתפללים לא עושים כן, [כיון שאין ניכרת הטייתו, ולכן אין זה נראה כאילו חלילה מתפללים לשני מקומות שונים].

2) ראוי לסדר את נוסח התפילה: לפי נוסח רוב המתפללים, אבל, היות ומחנות צבא אינם מקום קבוע, אפשר להקל ולהתפלל לפי נוסח החזן שיורד לפני התיבה. [הנוסח

האחיד שהתקינו לצה"ל לא התקבל בכל השכבות].

ב. חיוב מנהג אחיד בקהילה

כיון שמחנה צבא, הוא בדרך כלל אינו מקום קבע של ישוב, אין שם דין מנהג מקום, ואם יש בסיסים שגרים שם חיילי קבע, הרי יש דין קהילה למקום, והמנין הראשון שהתיישב קובע את מנהג המקום לגבי דיני קהילה, והבא לשם מתבטל אל הקבוצה הראשונה, מלבד אם נקבעים שתי בתי כנסת נפרדים כשתי קהילות — כמו בית כנסת לעדות המזרח ובית כנסת לעדות אשכנז.

בכל קהילה צריכים לנהוג הבאים לשם כמנהג המקום ולא לשנות מפני המחלוקת — כאמור (פסחים נ, א) וכתוב בתורה: "לא תתגודדו" ופירשו חז"ל (יבמות יג, ב) שאסור לעשות אגודות אגודות בעם ישראל שבאותה קהילה חלק נוהגים כך וחלק נוהגים כך, ואפילו בדבר שהוא רק מנהג — יקבעו מנהג אחד לכולם כמבואר (או"ח סי' תצ"ג לגבי ספירת העומר), ובמיוחד יש להזהר במקום שיש נכרים לבל תהיה מחלוקת — לבל יהיה חילול השם. במחנה צבא שאין בו תושבים קבועים יש לקבוע מנהג אחיד, [בכל זאת נראה, ששוני העדות אינו מתבטל גם במקום שאינו קבוע, משום שבארץ, ישנם מנהגים קבועים לכל עדה וצ"ע].

3) **ההולך ממקום למקום:** נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם, אלא אם כן הופך לתושב קבע של המקום — שאז הוא מקבל עליו כל דיני המקום.

4) אין משנים בית כנסת של עדה אחת לבית כנסת של עדה אחרת, אם יש שם מנין מתפללים קבועים מהעדה הקודמת.

ולכן המתפללים שם, יתפללו כפי המנהג והנוסח וההברה של המקום, וגם לא ישנו המתפללים את הנוסח של המקום – בכל דבר הנאמר בקול רם, כמו קדושה, אבל בתפילת לחש – רשאים להתפלל כפי הנוסח שלהם, [ויש חולקים וסוברים שגם בתפילת לחש יתפלל כנוסח המקום].

לדעת בעל כה"ח, רשאי ספרדי לעלות לתורה אצל אשכנזים וכן להיפך, אך לא תימנים, משום שיש שינויים קלים בנוסח ספרי התורה שלהם, ואחרים חולקים וסוברים – שכל שהספר כשר לפני מנהג אחת העדות, הוא ראוי לעלות בו גם לבני שאר העדות, ורבים נוהגים כן, וכן יוצאים בקריאה של קריאה בהברה אחרת ממסורת אבותיו (וראה בספר שערים המצויינים בהלכה ס' י"ח סע' ה) ואף בשמיעת המגילה, אך בפרשת זכור, ראוי לשמוע את הקריאה בהברה שהיא בנוסח אבותיו, ויש מחמירים לשמוע פרשת זכור בכל ההברות.

ג. דיני מזוזה במבנים צבאים

1) על מי מוטלת חובת קביעת מזוזה במבנים צבאיים שחייבים במזוזה: א. דין ממוני הציבור לגבי חיוב קביעת מזוזה במחנות צבא: רבותינו אמרו (פסחים ד, ועוד), שמזוזה היא חובת הדר במקום, ואם אין דרים בבית לכאורה אין צריך לשים מזוזה, ויש חולקים, וסוברים, שאם אין אדם דר בבית

צריך בעל הבית לקבוע מזווה בבית, ולדעת הערוה"ש (יו"ד רפו, סע' מח) אם יש לאדם אכסני' – שאנשים מתאכסנים בה, צריך בעל הבית לקבוע מזווחות, ובספר חובת הדר (פ"ב סק"א) מצדד לומר שאפילו אם האורחים הם אינם יהודים, ובספר שאלו ציון (ח"ב) פסק להלכה כי בבית סוהר של אסירים יהודים צריכים הממונים לקבוע שם מזווה, וכן חייבים הממונים על בתי כנסת ובתי המדרש לקבוע שם מזווה (ערוה"ש וגידולי קודש מובאים חובת הדר פ"ב ס"ק נ').

לפי זה, צריכים האחראים על מחנות צה"ל – לקבוע מזווחות במקומות החייבים במזווה [ונראה שלא יברכו, משום שהבעלות על מחנות צבא היא בעלות של יישות משפטית, ולפי הר"י הלבן (יומא יא) רכוש ציבור פטור ממזווה].

מחנות של מיעוטים, כמו יחידות דרוזים, או בידואים, יעשו שאלת חכם אם חייב במזווה לאור האמור לעיל, יש דעת נוטה לחייב.

(ב) חיוב הדר במקום שממוני הציבור לא קבעו שם מזווה:
ההלכה היא, שהדר בפונדק בארץ ישראל פחות מל' יום פטור ממזווה, – לכן נראה שאם חייל ימצא במקום פחות משלשים יום הוא פטור. ולכאורה, השוהה בבסיס יותר מזה היה צריך לקבוע מזווה, אך אחד מגדולי ההוראה בירושלים פסק שאינו חייב, היות ואין לו שום זכות מגורים במקום, וברגע שהמפקד קובע הוא חייב לעבור למקום אחר, וגם הדירה שם היא בעל כורחו והיא עראית [כמו שנתבאר בגליון רע"א (יו"ד סי' רפו, א) ובברכ"י שם] שהנמצא במחנה הסגר, הוא פטור ממזווה, משום שזה נחשב כמגורים עראיים. וכן

בשו"ת חיים שאל (סי' כב) נאמר, שכיון שהוא דר במקום שבכל עת אפשר לפנותו משם – אז הוא אינו חייב במזוזה. השוהה בבית החולים, גם הוא אינו חייב במזוזה, ואפילו אם משלם עבור האישפוז, זה אינו נחשב כשוכר מקום שם, כיון שמשלם בעד הטיפול, ואינו שוכר את המקום, משום שהוא תלוי בהנהלת בית החולים בכל עת באיזו מקום ימצא. [השוהה בבית הבראה צבאי, צ"ע אם נחשב כדירה בעל כורחו או כפונדק – שאחר שלשים יום חייבים במזוזה].

חיילי קבע בבסיסי צה"ל, לכאורה, חייבים במזוזה שהרי הם כמושכרים או כשואלים את הדירות (אך אם אפשר להזיזם לפי רצון הממונים הצבאים מתי שהצבא רוצה, צ"ע אם יש לברך על קביעת המזוזה) כל מקום מהדירות שלהם שחייב במזוזה, וממוני המקום לא הניחו שם מזוזה, צריך הדר שם לקבוע מזוזה.

אנשי בית מונבז – היה להם קנה – ובו קבועה מזוזה, שהיו מניחים אותה בכל מקום שבו היו לנים, גם במקום שלא היה חייב במזוזה (כנראה שעשו את זה, כעין זכר למצות המזוזה).

2) **מקומות החייבים או פטורים ממזוזה:** בית סוהר ובית חולים נתבאר דינם בס"ק הקודם. ב. **מקלטים**, כיון שמשמשים רק בעת חירום הרי הם כדירת עראי ופטורים, אך אם משמשים גם לאיחסון דברים דינם כבית האוצר ראה לקמן ענף ח'.

ג. **מעוזים ועמדות ירי:** עמדות המשמשות רק לעת קרב

פטורים ממזוזה, אך מעוזים קבועים שחיילים שוהים שם, אוכלים וישנים שם צריך לקבוע מזוזה אם יש להם גדרי בית, היינו מבנה שיש בו 2×2 מטר לפחות, מקום, שהפתח שלו הוא בגגו — פתח זה אינו חייב במזוזה.

ד. מטבחים, משרדים, מועדונים, חנויות שק"ם, סדנאות, בית כנסת ובית מדרש: הממונים ישימו שם מזוזה, ואם לא שמו מזוזה, לפי דעת המנחת יצחק (ח"ב סי' פג) אף שמעיקר הדין חייב בעל הבית לשים, מכל מקום, העובד במקום כזה, צריך הוא לשים מזוזה — אם לא בעלי הבית שמו, וזה מדין ערבות (ראה ספר תורת הדר (פ"ג ס"ק כה)) וחייבים משק"י הדת, לקבוע מזוזות במקומות האמורים, וכל זאת, גם אם אין מזוזה, רשאי חייל לאכול בחדר האוכל או בשק"ם, שאין בהם מזוזה.

ה. ספינות ואוניות: יש מי שסובר, שאף חדרי מגורים באניות גדולות — משחתות, או נושאות מטוסים פטורים ממזוזה, ואחרים סוברים, שרק מגורים עראים פטורים בספינה (ראה שו"ע יו"ד סי' רפו וערוה"ש שם). על פי זה ספינות משמר פטורות ממזוזה, ובאניות גדולות שיש חדרי מגורים לצוות ראוי שיהיה בהם מזוזה.

ו. דירות ניידות בקרונות: נראה, שחייבים במזוזה, אך קרונות של קנטינת שק"ם — גם אלו שמשמשים כקיוסק, יתכן, ופטורים כיון שאין זו מקום מגורים, ויעשו שאלת רב.

ז. מקום המשותף ליהודי ונכרי: במקרה ויש לנכרי שותפות, נחלקו הפוסקים אם חייב היהודי במזוזה (ראה שו"ע

יו"ד רפו, א) ובמקום שהנכרי לא מונע אותו, ישים מזוזה ולא יברך. כבר נתבאר שחיילים בסדיר פטורים ממזוזה אפילו כלם יהודים, אבל הענין הזה נוגע לחיילי קבע שגרים במגורים משותפים עם חיילי מיעוטים, ואם המקום ראוי לשימוש של אדם אחד בלבד, אזי היהודי חייב בעת שהוא משתמש במקום (שו"ת רע"א קמא סי' סו).

ח. מחסנים: יש לקבוע בהם מזוזה בלא ברכה.

ט. מקומות כבושים בחו"ל, שהצבא מחזיק בהם: כאשר כובשים מקום בחו"ל וחיילים גרים שם, לכל הדעות, אין צריך מזוזה, כיון שזה כמו פונדק שכל שלושים יום פטור, וגם לאחר מכן יש לפטור, כיון שהם יושבים שם באופן עראי.

בתי כנסת: יש להחשיבם כבית מדרש – שצריך לקבוע בו מזוזה, כיון שנהגו ללמוד בהם, ויש מקומות שגם אוכלים בהם סעודה שלישית, ואם כן, דינם כבית מדרש שצריך לקבוע בהם מזוזה.

3) דין מזוזה באהל: א. אוהל שנועד לפרקו: בשו"ע (יו"ד סי' רפו, יא) כתוב: חנויות שבשוקים פטור ממזוזה וביארו האחרונים (ראה תורת הדר פרק ד) וקונטרס המזוזה (ב"ק קמג), שהיו עושים אוהלים לימי השוק, ולאחר מכן, היו מפרקים אותם. ונראה שהוא הדין אוהלים של הצבא שרגילים לפרקם ולהעבירם ממקום למקום, אך היות, וגם במקום החדש גרים באהל הזה, אין זה כמו חנויות שבשוקים [ויתכן, שכל זה יהיה אמור כשהאוהל קיים לפחות לשבעה ימים במקום אחד – שהוא קביעות מסויימת, או אולי רק אם קבוע במשך

שלושים יום, ראה גם בספר תורת הדר (פ"ד סק"ח).

אוהל שהיה בו מזוזה, ופרקו אותו והעבירו אותו למקום אחר, מסתבר שצריך לחזור ולהוריד את המזוזה ולחזור ולקובעה, כיון שבעת שהאוהל היה מפורק, הוא לא היה חייב במזוזה [והרי זה פסול משום תעשה ולא מן העשוי].

ד. איזה אוהל חייב במזוזה: אוהל קבוע שיש בו שטח בשיעור של (2-2 מטר להגר"ח נאה; ולהחזו"א 2.40 – 2.40 ושיש לו צורת פתח היינו מזוזה ומשקוף, אפילו היה בצורה כזו $\wedge$ או כזו $\vee$ אבל לא בצורה כזו $\wedge$ שאין לו מזוזות ומשקוף.

4) דינים שונים בעניני מזוזה: א. חיוב בדיקת מזוזה: מזוזות רבים נבדקת כל 25 שנה, אם לא היתה סיבה של חשש כמו דליפת מים שאז צריך לבדוק מיד אם לא נפסלה.

ב. במקרה ויש רק מספר מצומצם של מזוזות, על הרב הצבאי, לשים את המזוזות תחילה במקומות שחייבים מעיקר הדין, ואם נותרו עוד מזוזות ישים גם במקומות המסופקים, או שחוששים שם לחומרא.

ג. כשהתקציב למזוזות מוגבל: בכל זאת יש להעדיף מזוזות שהן ודאי כשרות, אף שהן יקרות יותר מאשר מזוזות זולות – אשר רבות מהן עלולות להיות פסולות, אבל אם ידוע בודאי שהן כשרות, יעדיף אותן, כיון שעל כך, יוכל לקבוע בכל המקומות שצריך לקבוע וגם מקומות שחייבים רק מספק.

ד. קביעת מזוזה במקום שיש ספק חיוב: מסתבר, שאין הרב צריך רשות הממונים למרות שהוא שם במקום החייב רק מספק, ואולי, טוב לבקש רשות – כשהוא קובע במקום שאינו חייב מעיקר הדין, והוא קובע רק מחשש וחומרא, שאולי על מנת כן אין לו סמכות, והכל לפי הענין.

5) מגורים במקום שאין מזוזה: מקום שחייב במזוזה ולא קבעו בו מזוזה, מעיקר הדין מותר לאורח ללון שם, אך בספר בן איש חי כתב שיקפיד שלא לגור שם, ויתכן עוד שאם אדם הוא פונדקאי במקום שאין בו מזוזה ולא יוכל לקבוע מזוזה בהגיע יום השלושים, עליו לפנות את המקום לפני כן, כדי שלא יבטל מצות מזוזה דרבנן.

ד. קדושת המחנה (נקיון המקום וענייני צניעות בעת עשיית הצרכים)

"ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ, ויתר תהיה לך על אונך, והיה בשבתך חוץ, וחפרת בה וכסית את צאתך, כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויבך לפניך והיה מחנך קדוש" וגו' (דברים כג, יג-טו)

נאמר בגמרא (עירובין ק, ב): "אלמלא נתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול" [רש"י: שמכסה צאתו] מצווה זו היא גם משום שמירת נקיון, וכבר כתב הרמב"ן (תחילת פרשת קדושים) שמצוות קדושים כוללת; גם חיוב לנקיון הגוף, וכי הנקיון מביא לידי קדושה, ובספר החינוך (מצוה תקסז) ביאר

שבמצוה זו יש משום מעלת הנפש וגם משום קידוש השם — שכשיבואו נכרים למלחמה על עם ישראל — יראו את המחנות שהם נקיים, ולפי האברבנאל, זה מטעם שמירת הבריאות.

עיקר מצווה זו נאמרה, במקרה שהמחנה יוצא על פי מלך או סנהדרין, ועל פי כללים של מחנה כמו שביאר החזון איש (על הרמב"ם מלכים ו, ה"ו), ובימינו אין לנו את שני הדברים האלה, ואולי משום כך, כתב בעל ספר החינוך: שנוהגת מצווה זו רק בזמן הבית, ובמיוחד לפי בעל היראים (מ' רצד) שכתב שהסיבה לחיוב זה הוא כבוד הארון שהיה עמם, ואם כן בימינו שהארון גנוז, לכאורה אין המצוה נוהגת, אולם למעשה נראה, שיש להחמיר בדינים אלו, משום סיבות אחרות שנאמרו לעיל [החזון איש הנ"ל הסתפק בכללי מחנה, אם צריך שיהיו לפחות י' בני אדם יחדיו, ולכן אם היו מפוזרים בשטח — האם צריך שיהיו קרובים לפחות בתוך שיעור צירוף בתים לענין עירובין שזה כ-35 מטר, והוא גם דן לומר, שזה נוהג רק בארץ ישראל ולא בחו"ל (ראה גם בתוספתא (מגילה פ"ד, ט"ו) שנאמר שם שדין זה נוהג במלחמת הרשות, ולכאורה משמע שאין זה נוהג במלחמת מצווה, ומלחמות עם ישראל בימינו הם, בעיקר מלחמות מצווה, משום שהן מלחמות הגנה, (וראה אור שמח מלכים ו, טו). כמו כן בימינו, הצבא ב"ה, אינו עוסק ברוב הזמן אלא בבטחון שוטף, ומסתבר שאינו בכלל מלחמה. למעשה, נהגו בימינו לפסוק כך; כשאין שירותים מסודרים, א. אם יש מחיצה למקום, מותר לעשות צרכיו מיד אחר המחיצה, ב. אין מחיצה, צריך להתרחק 35 מטר, ג. בתרגום יונתן מבואר, שגם

להטלת מי רגלים צריך להרחיק, אבל בבבלי מבואר שזה אמור רק בצואה, לכן במקרה של קצת סכנה רשאי להקל בזה, דכל מקום שיחדו אותו לעשיית צרכים, והוא מוקף מחיצות, נחשב מקום הראוי לעשיית צרכים, אבל צריך לכסות את צואתו, ונראה שלא רק את צואת עצמו צריך לכסות, אלא גם אם מצא צואה אחרת יש לכסותה, שהרי טעם כבוד מחנה ישראל, ושמירת הבריאות, אמור בכל מקרה, (ואולי, אין זה חיוב מעיקר הדין, כיון שהתורה דברה על האדם עצמו וצ"ע).

לגבי יתד (דקר חפירה), שכתוב בתורה שצריך שתהיה יתד מיוחדת לחפירה כדי לכסות אחר עשיית צרכים מצויה בתוך כלי החיילים, שלא נהגו בזה בימינו, זה אולי משום, שבדרך כלל יחידות הצבא מארגנות מקומות לעשיית צרכים באופן שהחיילים אינם צריכים לחפור בעצמם (ראה ספר והיה מחנך קדוש עמ' 12-17).

2) בעת עשיית הצרכים יזהר בצניעות מקסימלית, לכן לא יגלה עצמו אלא כשכבר יושב, וגם אז לא יגלה עצמו יותר מהצורך המינימלי. העושה צרכיו במקום פתוח יתרחק עד מקום שבו לא יראה חבירו את חלק הגוף המגולה, ולא יכנסו שנים יחדיו לבית הכסא, אבל מותר להטיל מים בפני אחרים – כשאין מקום אחר, משום שיש בזה חשש לבריאות, אם הוא יתאפק עד שימצא מקום צנוע, הנמצא בבית הכסא לא ידבר שם.

3) הנצרך לנקביו אסור להשהות עצמו משום איסור בל תשקצו, ובהטלת מים, יש גם משום ולא יהיה בך עקר, משום שזה עלול להביא לעקרות, אבל משום כבוד הבריות מותר

מדריך לחייל היהודי (קונטרס ב')

להתאפק עד שימצא מקום ראוי, או עד שמצא נייר לקנח את עצמו, לכן יזהר כשצריך לצאת לפעולה צבאית או אימונים שינקה את עצמו קודם, כדי שלא יצטרך להתאפק, וגם יביא עמו נייר לקינוח.

4) בשבת, יש להכין נייר חתוך בשירותים, אם נגמר הנייר החתוך רשאי לחתוך נייר רק כלאחר יד, היינו במרפק, וגם אז לא יכוין לקרוע לפי גודל מסוים, כמו כן מותר להוציא נייר בתוך הנעלים אם צריך להתפנות ואין עירוב במקום, כיון שמשום כבוד הבריות הותרו איסורי דרבנן.

פרק ג'

שיגרת מחנה

דיני ספירת אנשים, נוהלים וטכסים, בטחון שדה, מפקדים ופיקודים

א. דיני ספירת אנשים

אסור למנות את ישראל, האיסור מהתורה אמור כשמונים את רוב ישראל, ומדרבנן, אסור גם מנין של חלק מהעם, אבל מותר למנות לצורך, וגם אז צריך למנות דבר אחר ולא את האנשים עצמם, כמו מנין אצבעות, או כומתות וכדומה, ולכן כשרוצים לדעת אם ישנם עשרה אנשים לצורך מנין בבית כנסת, מונים אותם על ידי אמירת פסוק שיש בו עשרה מילים, ולא מונים ישירות את האנשים, משום כך, כשמונים את החיילים במסדרים השונים, או אחר פעולה, צריך לסדר את הספירה באופן שלא סופרים אותם ממש, וכשעושים מנין באופן שכל אחד אומר את מספרו, נראה שזה מנין ישיר, ולכן ראוי להעמידם בשלשות או במספר אחר ולמנות רק את הקבוצות, שראשון בכל קבוצה יאמר את המספר של השורה.

בצבא של נכרים, שסופרים את כל החיילים ולא רק את החיילים היהודים הדבר קל יותר, ובמיוחד אם המפקד הוא

שסופר ולא כל אחד מונה את עצמו.

מסדרים בשבת: יש להמנע עד כמה שאפשר ממסדרים בשבת כיון שבדרך כלל המסדר כולל נשיאת נשק, שהם מוקצה, אך כשהמסדר אינו כולל נשיאת נשק, אין הבדל בין שבת לחול, ולכן אם המסדרים כוללים נשיאת נשק, יש לחייל לקבל על עצמו תפקידים שאינם מחייבים להתייצב במסדר — [כמו העושים עבודה במטבח].

ב. דיני נוהלים וטכסים

הקדמה: הרבה טכסים ונוהלים הובאו לצה"ל מצבאות העולם, ועל כן יש לדון; איזה נוהל וטכס מותר לעשותו ואיזה אסור, משום שנצטוונו "ובחוקותיהם לא תלכו" — שאסור לנו לעשות דברים שמטרתם להדמות לנכרים, ובגדר הדבר נחלקו הפוסקים. כתוב (שו"ע יו"ד סי' קעח, א): "אין הולכים בחוקות הגויים, ולא מדמין להם, ולא ילבש מלבוש המיוחד להם, ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, ולא יבנה מקומות כבנין היכלות של עבודת כוכבים, כדי שיכנסו בהם רבים כמו שהם עושים". והרמ"א (שם) כתב על זה: "אלא יהא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו, וכל זה אינו אסור, אלא בדבר שנהגו בו עובדי כוכבים לשם פריצות, כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים והוא מלבוש שרים וכדומה לזה, ממלבושי הפריצות, או בדבר שנהגו למנהג וחוק, ואין טעם בדבר, — דאיכא למיחש משום דרכי האמורי [היינו שזה חלק מפולחן דת שלהם], אבל דבר שנהגו לתועלת, כגון שדרכם

שמי שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד המורה שהוא רופא אומן, מותר ללבושו, וכן כשעושים משום כבוד או משום טעם אחר – מותר, ולכן אמרו: שורפים על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי, והגר"א חלק וסובר, שגם במקום שיש טעם לדבר, אסור לעשותו, אם העשייה משום שאנו לומדים מהם [והוכיח מזה שאסור גם להשתמש בשרוך אדום אם הגוים נוהגים בזה, ובשרוך לבד ודאי שאין משום פריצות (עיין בביאור הגר"א על שו"ע יו"ד קע"ח, א): למעשה, סומכים על דברי הרמ"א, אך ירא שמים ישתדל לנהוג כמו הגר"א. מי שהוא קרוב למלכות וצריך ללבוש מלבושיהם להדמות להם מותר בכל (שו"ע יו"ד קע"ח, ב), מסתבר, שזה כולל חייל בצבא נכרי שרשאי ללבוש את המדים המקובלים שם.

על פי האמור יש להעיר על כמה ענינים שיש לנהוג בהם בצבא של יהודים:

1) **מדי צבא וסמלים:** כיון שיש לזה טעם והוא הצורך לשמור על סדר ומשמעת, אם כן, לפי הרמ"א הנ"ל מותר, אך אם נעשו דברים כדי להדמות לצבאות הגוים, לפי הגר"א אסור. [ולכן יש לדון במקרה שאדם מתגייס לצבא מרצונו או חותם קבע, אם יש לחוש לדברים שאולי עשויים להדמות לצבאות העולם, כדי לחוש לשיטת הגר"א].

2) **הצדעה לקצין:** גם ההצדעה אף שלמדנו אותה מצבאות העולם, יש בה טעם, כדי לקבל מרות המפקד, ולפי הרמ"א זה מותר, [אך לפי הגר"א יש לדון בזה, וצריך שאלת חכם, עד כמה יזהר לא להגיע למצב של הצדעה, ואם הוא מפקד עד כמה למנוע מפיקודיו לעשות הצדעה].

דבר יותר חמור היא ההצדעה לדגל, שזה הוא ענין טקסי, האם לפי הגר"א יש בזה איסור.

3) טכסי הנפת דגל, או הורדת דגל לחצי התורן, עמידת דום בעת צפירת זכרון, שירת הימנון, וכדומה. לכאורה כל אלו שנויים במחלוקת הנ"ל, לכן כל שאפשר לוותר על דברים האלו, או להמצא במקום אחר שלא יצטרך להשתתף בטכסים כאלה, ראוי להזהר בזה.

4) טכסי אבלות: מטחי כבוד, עמידת דום, שימת זרי פרחים כל אלו למדנו מהאומות, ולפי הגר"א יש בזה איסור, לכן יש לשנות את הטכסים האלו.

5) טכסי השקת ספינות: מנהג עובדי עבודה זרה היה לנסך יין כשהשיקו אניה, וזה היה עבודת אלילים, משום שנסכו את היין לאליל הים, בימינו שאין עובדי אלילים, בכל זאת נשאר מנהג שבירת בקבוק שמפני' בהשקת ספינה חדשה, ונראה שזה אסור גם להרמ"א, אף שהאלילות בטלה, הרי זה מנהג אלילי.

6) מצעדי צבא: יש בזה משום שני חששות, א. דבר כזה למדנו מצבאות העולם ולפי הגר"א יש לאסור, ב. חשש להשפעה שלילית של תחושת כוחי ועוצם ידי [ואם המטרה להרתיע את האויב שידע שיש כח נגדו, אז הטעם הזה אינו קיים].

7) תספורת: יש להזהר שהתספורת לא תהיה באופן שהוא להדמות לנכרים, בעיקר זה אמור באלו שמגדלים שפם

ארוך כמנהג רסרי"ם בשאר צבאות העולם, וכן אסר זאת בספר שולחן גבוה, ולפי הגר"א הנ"ל.

8) מנהג איסור נשיאת נשק לאיש דת: בצבאות העולם, איש הדת אינו נושא נשק, לפיכך אין לעשות נוהל כזה בצבא של יהודים.

9) שאר מנהגי נכרים, ואמונות טפלות: כל אלו אסורים משום מנהג עכו"ם, כמו ההתלוצצות ביום הראשון לחודש הרביעי למנינם (מלבד שיש בזה משום שקר וגרימת נזק), כמו כן אסור לעשות קמיעות לסגולה, כל שאינם משל חכמי ישראל, ורק אנשי האומות עושים זאת, או מאמיני אמונה טפלה.

ג. בטחון שדה

“כי תצא למלחמה על אויבך ונשמרת מכל דבר רע”
(דברים כג, י').

האדם, צריך לשמור פיו מדיבורים רעים בכל עת, לא לנבל פיו, לא לספר לשון הרע, שקר וכו' ויבואר לקמן פרק ד' ולפי דברי ספר משך חכמה הדבר גם כולל שמירת הדיבור בענייני בטחון שדה שכתב:

“לא רחוק לומר, שכונת הכתוב: שלא לגלות מיסתורין של המלחמה, ולא לספר אורחם ורבעם לשום איש, ומזה יאות, שלא להניח לשום אדם לצאת מן המחנה שמא ישיגוהו השונאים וימלטו (=יסחטו) מפיו, מידע על תחנותם וכמו

שהגיד המגיד המצרי לדוד (סוף שמואל א') וזה בכלל "דבר רע" שאמרו בספרי אפילו דיבור רע".

מכאן יש ללמוד, שיש איסור מיוחד לספר עניני צבא, משום שיכולים להגיע לאזני האוייב ויכולים לסכן יהודים, והרי זה גם בכלל לשון הרע. בספר ספרי דבי רב, למד מדברי הספרי הנ"ל שיש להעניש כל מי שמדבר ומספר דברים שיכולים לגרום נזק, היינו שאינו נזהר בבטחון שדה. דיני הלשנה על מי שאינו נזהר בדיבורו, או משתמט ממילוי תפקידו יתבארו בס"ד לקמן, ולא יספר יותר מהנחוץ – ובמיוחד יש להזהר בזה כשהם משרתים בקרב נכרים.

ד. חיוב ביצוע משימות המוטלים על החיילים.

הקדמה: אדם המצוי במסגרת שירות צבאי, צריך לבצע את הפקודות השגרתיות והמבצעיות, (אין החייל יכול לסרב פקודה גם אם הדבר גורם חלילה לסיכון, משום שכל בטחון העם תלוי בזה. ואף שאין לנו בית דין המורה כיצד להלחם, משום שאם יסרב לפי הבנתו, יתכן, שבאותו ענין הוא טועה טעות חמורה, ומסכן את העם כולו, וכבר נפסקה הלכה שבעת שיש יהודים בסכנה מצווה להשתתף בהגנתם, ראה רמב"ם (הלכות שבת פרק ב')) כל שאינן נוגדות את ההלכה. ביצוע תפקיד ביטחוני – היא מצווה חשובה כיון שעל ידי כך הוא שומר על בטחונם של יהודים, גם מי שמשרת בצבא של נכרים צריך לבצע את הפקודות כיון שיש בזה משום דינא דמלכותא, ראה מדריך לחייל היהודי (קונטרס א' עמ' 20).

מי שרוצה להקל על עצמו ומפעיל קשרים לבקש פעילות קלה יותר, יש לדון בזה לאסור כיון שהחיוב מוטל על הכל, אך צריך עיון, ממה שכתוב (מלכים-ב, ד, יג) שאלישע הנביא שאל את השונמית: "היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא" – משמע שרצה לדבר עבור ילדיה או קרוב אחר שיתנו להם יחס מיוחד, והיא אף ענתה לו ותאמר: "בתוך עמי אני יושבת" ופירש רש"י: אין אדם מזיקני, זאת אומרת שיתכן ורק במקרה שישנה טעות, ונוהגים כלפי מישהו באופן שאינו ראוי, אז נאמרו הדברים, אבל לא להקל על עצמו ממה שכל אדם רגיל חייב לבצע.

בכלל החיוב הוא, להשתדל להתאמן בצורה הטובה ביותר, כדי שבעת מלחמת וכדומה ידע להשתמש באופן הטוב ביותר בידע ובתרגיל שקיבל.

1) **כיצד מטילים תפקיד:** הטלת תפקיד על האנשים יכולה להיות בכמה אופנים: א. גורל [ראה במדריך לחייל היהודי א' עמ' 23], על סמכות הגורל. או שמטילים על מי שהוא בעל יכולת פיזית, או כישורים מתאימים, או שעושים זאת על פי סדר של א-ב, או לפי סדר המקום של העומדים.

מי שהוטל עליו תפקיד, אין לו להשתמט מלבצעו ולהטילו על אחרים, ובמיוחד צריך להזהר בזה שומר תורה ומצוות, משום שיש בדבר גם משום חילול השם, ובמקרה שרוצה להשתמט מביצוע תפקיד מסויים משום שהדבר כרוך בחששות של איסור, עליו לשאול שאלת חכם, שהרי במקרה של פיקוח נפש שצריך לעשותו בשבת אם ישתמט שומר

התורה, מלעשות זאת, יעשה זאת חילוני, והוא לא יעשה זאת רק בתוך מסגרת ההלכה אלא הוא עלול להוסיף חילול שבת (ולכן כתב בספר "שמירת שבת כהלכתה" שאדרכה יעשה זאת שומר השבת) אך כשאין הדבר נוגע לפיקוח נפש, לכאורה, צריך שומר התורה להשתדל לקבל תפקיד אחר, אף שבסופו של דבר, יטילו את הדבר על מישהו אחר, וכבר כתבנו, שלא יעשה זאת, אלא על פי שאלת חכם.

במקרה והכל שוים, יש לדון שבמקרה ויש כהן בין החיילים, לא יטילו עליו תפקידים מבוזים – כשהישראל יכול לבצע את זה, משום מצות "וקדשתו", וכן לגבי תלמיד חכם ועם הארץ?

כמו כן יש לדון, במקרה שהתפקיד יש בו משום סיכון חיים האם יש להעדיף שלא יעשה זאת כהן, משום שלענין הצלה, כהן קודם ללוי, ולוי קודם לישראל, וכן תלמיד חכם קודם לעם הארץ.

2) השתדלות להפטר משירות מסויים: א. המבקש שלא יטילו עליו תפקיד קשה, לכאורה רשאי לעשות כן לפני שהוטלו התפקידים, וכמו שמצאנו שדוד המלך ביקש שלא יפול הגורל על זרע יונתן, בשעה שהוצרכו למסור לגבעונים – שבעה ילדים מזרע שאול להורגם, ופירשו חז"ל, שאם זה טרם שנקבע מי יהיה הקורבן מותר, (ראה יבמות פו', וחז"מ סי' קסג, וש"ך ס"ק י"ח). הוטל עליו תפקיד לבצעו בשבת, והוא אינו בקי בהלכות כיצד לבצעו מבלי איסור, ורוצה להטילו על מי שבקי בהלכות, יש מקום להתיר וצ"ע.

אחר שנבחרו אנשים לתפקיד קשה או מסוכן, אינו יכול להטילו על אחר אם האחר הוא יהודי.

ג. המבקש שחרור מקובל, כגון להשתתף בשמחה משפחתית, או חתונת חבר טוב, אף שבגלל זה יוטל תפקידו על מישהו אחר, או שהעדרו תכביד על היתר, מסתבר, שכל שמקובל בחברה להתיר לו לצאת לחופשה – הדבר מותר, ועדיין צ"ע בגדרי הדברים, לכן מן הראוי לעשות שאלת חכם, ולקבוע כללים בזה.

ד. דיני מפקדים ופיקודיהם

ו) דיני מינוי אחראים לתפקידים ציבוריים וכן קצינים על חיילים: א. מצוות המינוי: בספר ספרי דבי רב כתוב: שמצוה למנות קצינים בראשי הצבא.

ב. את מי ממנים: אין למנות נכרי על יהודים משום שנאמר (פרשת שופטים): "שום תשים עליך מלך מקרב אחיך"; ואפילו גר אין ממנים אותו למשרה שהיא מינוי על הציבור, גם מי שאינו שומר תורה אין למנותו על הציבור ככתוב בספר החינוך (מצוה צז): "אבל כל מי שאין בו יראת שמים, אף על פי שחכמתו מרובה, אין צריך לומר שאין ממנים אותו במינוי מן המינויים שבישראל וכו', במקום שאין קצין טוב ממנו, ממנים גם נכרי, וגם מי שאינו שומר מצוות, כמו כן יש לדון לפי החזון איש [יו"ד סי' א, וסי' ב'] שהחילונים שבימינו הם כמו תינוקות שנשבו לבין הגוים שהם נחשבים כשוגגים, אין

ממנים אשה לתפקיד ציבורי, ומכל שכן לא בצבא – אפילו לא קצינת חינוך, או רפואה.

ג. במקרה ומינו קצין שעל פי ההלכה אסור למנותו. נראה, שהאיסור הוא על הממנים ולא על מי שנמצא תחת פיקודו, ולכן אינו צריך להשתדל לעבור ליחידה אחרת. גם אם הקצין שביחידתו אינו שומר תורה, אך לא כן במקרה והוא אשה, וגם לקצין אסור לפקד על בנות חיילות משום צניעות ומשום מסייע לדבר עבירה, כיון שאסור לגייס נשים לצבא.

2) סמכויות הקצין והמפקד: א. סמכות הקצין: הקצין יכול להטיל את מרותו על פקודיו וכן להטיל עליהם משמעת כפי שהחוק מסר לו את הסמכויות, כל עוד שאין זה נוגד את ההלכה. וזה משום דינא דמלכותא (ראה מדריך לחייל היהודי קונטרס א' (עמ' 20-21), וחייבים לציית לפקודות ולא להתחמק מהם, כל שאינם נגד ההלכה.

ב. כיצד מטילים משימות ותפקידים: לעיל בענין חיוב מילוי המשימות והתפקידים (סע' ג') נתבארו כללים כיצד ראוי לנהוג לגבי הטלת תפקידים עיין שם.

תפקיד שלא כל אחד יכול לבצעו, יטיל אותו על מי שראוי ויכול לבצעו, אף שזה לא יהיה לפי סדר העדיפויות שהוזכר (לעיל סע' ג' ס"ק 1), אבל דבר שהכל שווים בו, יעשה לפי הסדר הנ"ל (שם).

קצין שמוביל חיילים לקרב או לאימונים מסוכנים, צריך להבין את גודל האחריות שלו, שמופקדים בידיו חיי אדם, ולכן יזהר מאד בשלום החיילים, יחידה שיש בה גם יהודים

וגם לא יהודים, לכאורה יש להעדיף להטיל תפקידים מסוכנים יותר, על הנכרים, אך היות ודבר כזה הנעשה באופן מתמיד גורם להריסת שיתוף הפעולה בין שני העמים, ומשום כך אין לעשות זאת, אלא צריך להטיל את התפקידים באופן שווה, בכל זאת, במקרה נדיר שהדבר לא יורגש, יתכן, שצריך להעדיף לסכן את הלא יהודי, מלבד במקרה שיש חשש שהחייל הלא יהודי ירגיש שמטילים עליו זאת בדווקא כיון שהוא אינו יהודי, ולכן יש חשש שהוא יסרב לבצע את הדבר, או שזה יביא להתחמקות וזה עלול לסכן חיילים אחרים.

ד) כללי התנהגות לקצינים: א. הטלת מרות: כל מפקד צריך להטיל מרות על פיקודיו כדי שיצייתו לפקודות, וצריך לשמור על כבוד עצמו. כמו שנאמר בהלכות תלמוד תורה לענין הרב: "שלא יאכל עם תלמידיו ולא ינהג קלות ראש בעצמו עמהם", וגם אמרו (פרק רביעי קידושין) שמי שמתמנה על הציבור – אסור לו לעשות מלאכה בפני ג' בני אדם, אך מאידך, הרבה פעמים יחס חברי, יוצר שיתוף פעולה הדוק יותר בין המפקד לחיילים, ולכן צריך המפקד להיות ער לשני הקוטבים האמורים.

המפקד, צריך להזהר לא למחול על כבודו, אם זה פוגע ביכולת שלו להטיל מרות (סוגיית העונשים תתבאר בס"ד לקמן, בסעיף ה') אבל הטלת המרות צריכה שתהיה בכונה לתועלת הענין בלבד, משום שפרנס המטיל אימה על הציבור שלא לשם שמים עונשו חמור, ובספר מחנה ישראל (ח"ב פ"ג): כתוב: שהחייל היהודי בצבא הנכר – יעזור לחברו ואל ישתרר עליו, ושוטרי בני ישראל הוכו במצרים כיון שלא נִגְשׁוּ

את היהודים שם, כשהוטלה עליהם פקודה לאסוף תבן — שהיה דבר שאין בידי האדם למלא אותו.

הרבנות מקברת את בעליה, וכל שאדם שעושה לגדל את שמו, הוא מאבד אותו, וגופו מחולל על הבריות, אלא צריך לעשות הכל לתועלת הציבור ולא למען תועלת עצמית.

ב. אסור לבקש מחיילים טובות אישיות: מפקד שיודע שאם יבקש טובה אישית החייל ימלא אותה רק מפני שהוא חושש ממנו ולא מרצונו החופשי אסור לבקש טובה זו, שכתוב: "ובאחיך בני ישראל לא תרדה בו בפרך, ואם מבקש ממני סיגריה או ממתק וכדומה, והוא נותן למפקד רק מפני אימתו ולא מרצונו, הרי נכשל הקצין באיסור "לא תחמוד".

ג. השיקול בהחלטות לסכן חיילים: מפקד ששלח אנשים לסכנה חייב לשקול אך ורק את הנחיצות להגן על חיי אדם, ואסור להכניס בתוך השיקולים חשבונות של יוקרה עצמית ואפילו לא יוקרה של היחידה, כגון שיש יחידה המכירה את השטח טוב יותר או מיומנת יותר, לא ישלח את יחידתו בדווקא, ויואב שר צבא יהודה נענש על שעשה דם הנערים הפקר, ראה בקונטרס שיופיע בעזרת ה' שדן בעניני מלחמה.

מי שפיקד על תרגיל או על קרב — ונפגעו חיילים, אף שאין מטילים חובת כפרה על העוסק בהצלת חיים, מכל מקום, ראוי למי שאחראי על כך אם הוא מהדר במצוות, לבקש לעצמו איזה תיקון, ראה ספרנו "פתחי תשובה".

ד. זהירות בכבוד החיילים: אף שמפקד צריך לדרבן את פיקודיו שלא יתרשלו במילוי תפקידם, צריך הוא יחד עם זאת

— לשמור על כבודם, ובמיוחד יזהר מכינויי גנאי, כיון שכינוי גנאי נדבק ולא חולף בקלות, וכתוב על המכנה שם לחברו שעונשו חמור ביותר.

(4) חיוב כיבוד המפקד: חייל חייב בכבוד המפקדים כפי שכתוב בחוקת מטכ"ל (וראה לעיל סע' ב' ס"ק 2) לענין נוהלי ההצדעה לקצינים, ויש לדון אם חייל חייב לכבד את מפקדו גם בדברים שאין הצבא מחייב, משום שהמפקד, הוא ממונה מטעם הציבור, וממוני ציבור יש לכבדם.

(5) חומר לעיון למפקד הדתי: א. הסתרת דתיותו או להיפך? יש מפקדים שסוברים שעליהם להסתיר דתיותם, כדי שחיילים דתיים לא יחשבו — שהיות והמפקד הוא דתי מגיע להם ממנו יחס מיוחד, וזה דבר שאינו נכון, הקצין אסור לו להפלות בין איש לרעהו, לעומת גישה זו, יש סוברים שאדרבה קצין שמבליט את דתיותו, הוא מחזק חיילים דתיים שאינם בעלי אופי חזק בדתיותם.

ב. קידוש השם: כאשר קצין שומר מצוות, מקפיד לעשות כל דבר כפי הראוי, ונזהר שלא להשתמש בעניני הציבור לטובתו האישית, כמו ניצול רכב צה"לי תלושי דלק, אלא שעושה הכל כפי הנוהל התיקני, ללא פעולת התבלטות אלא באופן טבעי, והוא משתמש בכוח סמכותו לחיזוק ידי העושים במלאכת הקודש, כמו חיזוק ידי הרב הצבאי וידי משגיח הכשרות, ואוכף את חוקי המטכ"ל בעניני שמירת המצוות, הוא מחזק בזה את שמירת היהדות בקרב החיילים שתחת פיקודו, ובמיוחד זה חשוב מאד לגבי חיילים חלושי אופי

שפוסחים על שני הסעיפים, כשהם רואים שהמפקד מקפיד על קיום המצות, זה מחזק אותם. והרבה פעמים, דוגמא אישית של מפקד הנוהג כראוי, מהווה דוגמא לחיקוי גם לרחוקים והם עשויים להתקרב אל שמירת המצוות, או לפחות, לכבד שומרי מצוות — שגם זה הוא דבר חשוב, כי הוא מוסיף כבוד שמים, וככתוב: "ישראל אשר בך אתפאר".

ג. **זהירות ממניעת מכשול:** פעמים רבות עלול קצין להכשל באיסור לפני עיור לא תתן מכשול, כגון שהוא מפקד על אנשים שאינם זהירים במצוות, והוא רואה חייל שאינו מגולח והוא שולח אותו להתגלח או להסתפר, והוא יודע שהוא לא יתגלח כפי כללי ההלכה, הרי במקרה כזה הוא גורם לו לעבור על איסור. אמנם במקרה שאינו מכיר את החייל הוא יכול לתלות שיעשה כדין, אך במקרה שיודע שהחייל אינו שומר תורה והוא יסתפר או יתגלח שלא כהלכה, הרי הוא מכשילו, כמו כן כאשר הוא ממנה תורני מטבח והוא יודע, שאלו שאינם שומרי תורה, עלולים לעשות מלאכות האסורות בשבת וכהנה רבות, חייב הקצין ללמוד את הענינים הללו באופן יסודי, לבל יכשל בהכשלת יהודי באיסורים.

ה. הענישה

ו) **סמכות הענישה:** הענישה היא דבר מורכב ואינו דבר חד משמעי בהלכה, שהרי אסור מהתורה לצער יהודי, משום הונאת דברים, ומשום מצוות ואהבת לרעך כמוך, מכל שכן

הלבנת פנים, וכן מאסר ועוד, אך בלא זה אי אפשר להחזיק מרות בצבא.

בגמרא (סוטה מד, א) נאמר: שבעת מלחמה מעמידים זקיפים וכלי ענישה בידם למנוע בורחים מלברוח מהמערכה, ואף מקפחין את שוקי הבורח, אבל עדיין אין ראייה משם – שיש רשות להעניש, הן משום ששם זו סכנה לעם, כי תחילה נפילה היא הניסה, וכן יתכן, ששם מדובר כשיוצאים למלחמה על הבית דין ומלך, אך יש מקום לומר, שזה מדין דינא דמלכותא, ראה מה שכתבנו בענין כוח המלכות לגייס חיילים בקונטרס א' של הסדרה, וכן מצאנו במסכת תמיד שהיו עונשים את הכהן שנרדם על משמרתו על ידי הכאה, ואף ושריפת בגדיו.

2) על פי מה יקבעו העונשים: א. העדות: לכאורה, היה צריך להיות הענישה על פי עדות שתתקבל במושב בית דין, ועדות כשרה, ויתכן שבדיני תועלת הציבור הכללים הם אחרים, וכמו שכתב הר"ן, שישנם דיני מלך אשר נותנים סמכות בידו להעניש גם במקום שמצד ההלכה אי אפשר להעניש. כמו כן, נתבאר בספר חפץ חיים שרשאים ללחוץ באמצעים פיסיים על אדם חשוד כאשר ישנה אומדנא מוכחת – שהוא אכן חייב.

3) באיזה בית דין יקבעו העונשים: לכאורה, היה צריך שיהיו חברי בית הדין דיינים ככל דיני דייני בית דין של ממונות, אך למעשה לא נהגו כן, כיון שאי אפשר להעמיד בית דין בכל יחידה צבאית, ואולי זה כמו שנתבאר בפוסקים (ראה קש"ע), שבכל מקום שאין בית דין, מעמידים בית דין שידון על

פי הסברא [אמנם שם זה נחוץ, כדי שלא ילכו להתדיין לפני דייני עכו"ם, אך גם בצבא כדי שתתקיים משמעת, צריך בית דין צבאיים].

4) סוגי עונש: עונש פרטי על חייל, כמו אילוף לעשות פעילות מסויימת, כמו שכיבת שמיכה, ריצה סביב למחנה, מאסר, מניעת חופשה וכו', את המאסר בשבת עצמו אין לעשות אלא אם כן הוא עלול להזיק לאחרים (ראה שו"ע או"ח סי' שלט, ג) ויסוד הדברים הוא כמו שנתבאר בס"ק 1.

עונש קולקטיבי: עונש המוטל על קבוצה מפני יחיד שעשה עוול והם אינם מגלים מי עשה, אף שהם אינם ראויים לעונש, מכל מקום, גם זה בכלל הסמכות שיש לממוני הציבור להטיל על האנשים הנתונים למרותם.

5) על אלו עבירות מענישים: כל שעובר על הוראות השלטונות, או המפקדים, כפי הסמכות שנתנה להם, אפשר להעניש, כמו כן, כל העובר על אמנת ז'נבה, יש להענישו משום שהוא נחשב כרודף, כיון שדבר זה יכול לגרום בעתיד סכנה לחיילים יהודים – שיפלו ר"ל בשבי אויב, וגם כלפיהם לא ינהגו כפי אמנה זו, מפני שיטענו שיהודים עברו על אמנה זו, ואף שכרגע אין סיבה לחשש זה, הרי בעתיד יכול לקרות דבר כזה.

6) מי שיכול להשתמט מעונש האם רשאי לעשות זאת: אדם שיכול להפעיל קשרים שיקלו בעונשו, לכאורה מותר, כל שאין חשש פגיעה במערכת ההרתעה, אך על ידי גניבת דעת האחראים נראה שאסור, אף כי מותר לאדם להטעות מי

שרוצה לפגוע בו, אבל במקרה שהעונש היה מגיע לו, מסתבר, שגניבת דעת במקרה זה אסורה וצ"ע.

7) הודעה לממונים על מי שעובר על ההוראות: סיפור דברים שנעשו שלא כחוק לממונים הוא דבר שצ"ע, משום, שסומכים על עדות של עד אחד, והרי עד אחד אינו דיו ואסור לו להעיד, אך גם יתכן שכאן אין זה משפט של דין תורה, אלא של מלכות, כדי להשליט משמעת וסדר – שבלי זה אי אפשר, ובזה אולי הכללים שונים וכמו שהערנו לעיל בס"ק 2 וגם ענין בית הדין שדן את החיילים הרי זה בית דין שלא בנוי על הלכה ובמיוחד הדבר צ"ע בצבא של נכרים שלא יחשב כמוסר, ולעומת זאת שלא יואשם כבוגד על שלא הודיע).

8) מעניני בית הסוהר: לעיתים, בבית סוהר, קשה לקיים הרבה מצוות כהלכתן; קידוש והבדלה בבית סוהר – הוא בדרך כלל ביום, במיוחד בקיץ שבו הימים ארוכים, ואם זה אחר פלג המנחה היינו שעה ורבע זמנית לפני הלילה יוצאים ידי חובה (פרטים נוספים אי"ה בקונטרס ה'), כאשר בתא נמצא עביט או שהשירותים נמצאים בתוך התא, חייב להרחיק ד' אמות ממקום שאין בו ריח, וראה קונטרס ג' שאי"ה יודפס.

כשאין כלי לנטילת ידים, ואינו יכול להשיג כלי יאכל בידים מכוסות בשקית נילון מגבת, וכדומה, כשאסירים

(*) בספר "אגרות משה" דן בהמקרה שאדם שעוסק בביקורת חשבונות לשלטונות מס הכנסה אם יש בזה משום איסור מוסר במקרה שהאדם עובר על חוקי המדינה. עיי"ש.

משתוללים מותר לסוהרים לענוש אותם וגם על ידי הכאה, כיון שהם מסורים לידיהם, וגם משום שאם לא כן, יתכן ויגיעו למצב סכנה של הסוהרים או של אסירים אחרים.

ו. החופשה

1) תפקיד החופשה: החפץ חיים בספרו מחנה ישראל (פרק לז) כתב: שאל יתעצל כאשר יש לו חופשה לנסוע לביתו, כיון שעל ידי כך עושה חסד למשפחתו ומקיים "ושמחת בחגך" וגם מקיים מצוות כיבוד אב ואם שרוצים שיבוא לבקרו, ובכך גם ינצל ממכשולות שמצוים יותר במחנה צבא מאשר בביתו, ובמיוחד אם זה צבא נכרי, שחסרים בו תנאי כשרות, שבת ועוד, ועל ידי השארתו שם מרצון, הוא נחשב כמזיד ולא כאנוס.

עוד יותר חשוב לנצל את החופשה לחזור ללמוד במשך חלק מהזמן בישיבה, אלא אם כן יש חשש שהופעתו תביא לביטול תורה, משום שישאלו אותו חבריו למעשיו, ומה עוד, אם מעשהו עלול להשפיע על האחרים, לעזוב את הלימודים, ועל כן במקרה שרוצה לנצל חופשה להתחזקות — שאמנם זה דבר חשוב, אך צריך שיתאם זאת תחילה עם הנהלת הישיבה, אם לדעתם ראוי שיגיע לשם או להיפך.

את החופשה יש גם לנצל לבירור השאלות ההלכתיות שהתעוררו במשך השירות, ועדיין לא הגיע לפתרונו, וכן לחדש את מלאי ספרי הקודש, ציציות וכדומה מה שנחוץ להחליפם.

2) אין להשיג חופשה בדרך לא ישרה, כיון שאין להשתמט ממילוי תפקיד, ומשום איסור גניבת דעת ושקר, אלא יבקש חופשות בעת הצורך כפי הנוהל, והמפקד ישתדל להתחשב במצב המשפחתי של החייל, וכן במצבו הנפשי, והכל יהיה לפי שיקול דעת ענייני ולא משום היכרות או איזו טובת הנאה כל שהיא.

3) הנסיעה לחופשה: א. ערב שבת: חייבים לתת חופשה לחייל בערב שבת באופן שברור הדבר שיש לו זמן מספיק להגיע למקום חפצו [ואם הוא אינו יודע אם הוריו בבית, ויתכן שימצא בית ריק עליו להקפיד להקדים עד כדי שיוכל לקנות צרכי שבת מינימליים], או יביא עמו אוכל, וכל שנוסע בטרמפי"ם ולא בתחבורה מסודרת הוא צריך יותר זמן, אם חייל נתקע בדרך יתבאר אי"ה בקונטרס עניני השבת.

ב. צניעות: לא ישב ליד נשים ברכב, ואם נוסע במקום שומם, אין לנסוע עם נשים לבדן משום איסור היחוד.

ג. נסיעה בטרמ"פ: חייב כל חייל להקפיד על הוראות הבטיחות של הצבא לגבי נסיעות אלו, כמו שכתוב: ונשמרתם מאד לנפשותיכם.

במקום, שיש תחנה מיוחדת לקבלת טרמפים אין ללכת לפני התחנה, כדי להקדים את האחרים, ויש בזה משום חוסר אחריות לגבי הבטחון האישי, כיון שבטרמפידות הגדולות, יש פיקוח על הרכבים הבאים להסיע, וכן משום קיפוחם של אלה שהקדימו אותו ובאו לתחנה לפניו.

במקרה ובא רכב, והאנשים הממתינים רצו אל הרכב ואין

מדריך לחייל היהודי (קונטרס ב')

סדר, צ"ע אם מותר לו להכנס לפני מי שבא לפניו, למרות שרבים שבאו אחריו נכנסו לרכב, שיתכן שהדבר מותר, שאם לא יהיה כן הרי עליו להפסיד את מקומו ברכב, לעומת זה יתכן וזה אסור, כי סוף סוף לקח מקומו של מי שבא לפניו.

אפילו תפס מקום ברכב, וראה שבתחנה ישנם אנשים שבאו לפניו, ראוי לו לרדת מהרכב וליתן להם את המקום, מלבד במקרה הקודם שנשארנו בצ"ע. כיון שאסור לאדם לקחת דבר, שהשני מחזור אחריו (ראה ריש פרק ג' קידושין ברש"י והתוספות שם בסוגיית עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה נקרא רשע).

פרק ד'

קדושת המחנה

(קדושת הדיבור והצניעות, הבידור והמנוחה, תלמוד תורה)

א. קדושת הדיבור והצניעות:

"כי תצא למלחמה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע

(דברים כג, י) דבר – דיבור זה ניבול פה

(בעל הטורים).

"והיה מחנך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר" (דברים

כג, טו) – ערוות דבר – ערוות דיבור

(מסילת ישרים פרק יא).

האדם נקרא "מדבר" כי זוהי מעלתו, ולכן צריך מאד להקפיד על קדושת הדיבור, ועוד יותר צריך האדם להקפיד בזה בזמני חירום משום שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, ולכן חייבים להזהר מניבול פה, לא בדיבור, לא בשמיעה, לא בקריאה או צפייה, בדיחות, שירים וכו', כל דבר שאינו צנוע, רכילות לשון הרע, שקר, חנופה, וכן לא להשבע אפילו על אמת.

רבותינו אמרו (פסחים ג, ב): לעולם ילמד אדם לדבר בלשון נקיה – שהרי שינתה התורה והאריכה בלשונה

וכתבה: "בהמה אשר איננה טהורה", ולא כתבה בקיצור "טמאה", כדי ללמדנו להקפיד על לשון נקיה. הנוהר לדבר רק בלשון נקיה הוא מקדש את השם, וגם מזכה את האחרים שיזהרו מלנבל את פיהם בנוכחותו. אם חלילה היו מדברים ניבול פה לידו אסור לשמוע את הדברים, ויתרחק מן המקום, גם אם משום כך ילעגו לו חבריו, כבר אמר עקביא בן מהלל במסכת עדיות: "מוטב שאקרא שוטה כל ימי ואל אהא רשע לפני המקום אפילו שעה אחת".

1) איסור שבועה: אין להשבע אפילו על דבר אמת, וגם לא לומר את המילה בחיי או בחיי ראשי, וכשצריך להשבע אמונים, רק יצהיר (הצהרה מתקבלת כשבועה לפני חוקי מטב"ל). כמו כן אין להזכיר שם שמים, אפילו לא בלעז ולכן המילה יא א-לה אין להזכירה, כיון שהיא שמו של הקב"ה בערבית.

2) ולא יראה בך ערוות דבר מכל דבר רע: אמרו חז"ל (ע"ז יט) שאסור לאדם להסתכל בדבר שמגרה את היצר, לכן אסור להסתכל על נשים, ואפילו לא על בגדי אשה — שהוא מכירה כשהם שטוחים על הקיר, וכן אסור להסתכל על תמונות לא צנועות, וכתב החפץ חיים בספרו מחנה ישראל (פרק טז): "שמתוך שאדם נותן לבו להסתכל באשה, הרי לבו מתאוה לה והוא כרוך אחריה ומתוך שאדם מרבה שיחה או קלות ראש אף הוא בא לידי הרגל עבירה, לפיכך הרבתה התורה שמירות הרבה, א' של ישראל שונא זימה, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך". אין לצפות בסרטים או בטלוויזיה ולא לקרוא עיתון שיש בו תמונות או כתבות המגרות את היצר, או

שקשורים לדברי כפירה, ואל יכנס למקום שיש בו תמונות לא צנועות, אם צריך להכנס למקום כזה, משום ששם הוא חדר האוכל וכדומה, יזהר שלא להסתכל על התמונות ויעשה בכל יכולתו לא לישוב למולן.

ב. דיבור: ישתדל למעט בכל שאפשר בדיבור עם נשים, גם במקרה והוא צריך לדבר עמהן כמו בעת ביקור במרפאה וכדומה.

ג. קול באשה ערווה: אסור לשמוע שירת אשה אפילו אינה נשואה, אפילו לא שירה מוקלטת כל שמכיר את האשה או ששמיעת הקול מעוררת אצל גירוי, כל קול רגיל שאינו מעורר אפילו הרהור מותר לשמוע לפי הצורך בלבד, ור' יוסי ששאל – באיזה דרך ללוד, ננזף כיון שאפשר לקצר ולומר "באיזה ללוד"

ד. שאר עניני התקרבות: אסור ליגע באשה, אפילו אם הושיטה האשה לו יד אין ללחוץ אותה אלא יסרב באדיבות באופן שלא תפגע, מגע בעת טיפול רפואי, בעת הצורך אפשר לסמוך על דעת המקילים, אבל צריך אדם לעשות השתדלות לקבל טיפול מרופא ולא מרופאה.

ה. אין שואלים בשלום אשה, מה שאומרים בקר טוב וכדומה אין זה בכלל שאלות שלום, ראוי שלא לשלוח דרישת שלום דרך התקשורת לקרובות גם לאלו שמותר לדרוש בשלומן.

ו. איסור ייחוד: אסור להמצא במקום שיש בה אשה אם

המקום אינו פתוח לאנשים, או לפחות רגילים להכנס שם בני אדם.

אסור לנסוע בדרכים צדדיות אפילו יש שתי נשים, ורק בשיש עוד אנשים עמו והם כשרים ולא פרוצים בעריות מותר.

יש אומרים, שאיסור ייחוד אמור, גם במקרה של פיקוח נפש, לכן לדעתם אין להכנס למקלט אם יש שם ייחוד, יש איסור להתייחד עם זכרים הפרוצים במשכב זכור.

אסור להתייחד עם נכרי שמא יהרגנו, ובמקום שהשלטון בידי ישראל והגוי חושש מפני עונש מותר.

ז. **צניעות:** כתוב (מיכה ו'): "והצנע לכת עם אלוקיך", זה אומר, שצריך האדם להקפיד בצניעות אישית אפילו במקום שאין רואה, ואפילו בלילה — כיון שלפני הקב"ה אין הבדל בין יום ללילה, אבל לצורך, כמו בעת עבודה קשה או אימונים מותר לעבוד בבגדים קצרים. במ"ב (סי' ב) נתבאר שהגוף צריך להיות מכוסה, הזרוע עד המרפק, ומכנסיים ארוכות, וחולצה סגורה עד עצם החזה.

2) **איסור שחוק וקלות ראש:** צריך לנצל את הזמן ללימודים, בעיקר תורה שהרי אדם צריך לקבוע עיתים לתורה, ראה לקמן סעי' ג'.

אסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, שנאמר: "אז ימלא שחוק פינו" (מובא בשו"ע סי' תקס, ה), וצריך להזהר מאד בדברים אלו, משום שנאמר: שחוק וקלות ראש מרגילים לעררה שהיא מהעבירות החמורות.

3) **שכרות:** צריך האדם להזהר מאד בזה, ואף במקומות שרגילים בשתייה ובספר מחנה ישראל (פרק ז) האריך המחבר בגנות דבר זה, והביא את דברי המדרש (תנחומא פרשת שמיני): "אמר הקדוש ברוך הוא: הזהירו מן היין, כי היין מביא את האדם לכל העבירות שבעולם, ואף שאין ראוי לנזור מן היין [בתור נדר] בכל זאת, מי שהורגל בזה, חייב לעשות גדרים לעצמו – שלא ישתה שום משקה חריף אפילו בארצות הקרות, מלבד קידוש והבדלה וד' כוסות בפסח, ופורים, ומכל שכן שיזהר מאד מנטילת סמים משכרים.

4) **משחקים:** גם כשאדם רוצה לפרוק מתח וקשה לו ללמוד, לא הותרו משחקים אסורים, כמו ליצנות, ואסור לשחק משחקי כסף כמו קלפים, קוביה, ויש בזה משום גזל מדברי חכמים כיון שהמפסיד אינו נותן מרצון, ומשחקים כאלה גוררים אותם עוד עבירות של קלות ראש וניבול פה, ועדיף שיפרוק את המתח במשחקים בריאים כמו שחייה, ריצה וכדומה.

5) **היצנות:** כל ליצנותא אסירא מלבד ליצנות מעבודה זרה, ומענינים פסולים, שראוי ללעוג להם כדי להמנע מהם, ואיסור חמור ללעוג לבני אדם, ואם הוא נוכח העוון חמור עוד יותר, כיון שהוא נפגע, וכל המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא.

שירה בציבור, וקונצרטים, אף שהוא דבר שאינו מותר לכל הדעות, כיון שיש לנהוג אבלות על חורבן בית המקדש, מכל מקום, כאשר שרים שירים בעלי תוכן רוחני, כמו שירים

חסידים, מותר, רק שיכוננו למשמעת המילים, שאם לא כן, יש איסור לעשות מדברי תורה שיר וזמר.

ב. איסור שקר

1) איסור שקר הוא איסור חמור, כיון שחותמו של הקב"ה הוא אמת, ואסור בין שהוא משיג על ידו דבר שלא מגיע לו, כמו פטור מביצוע משימות, או השתמטות מעונש המגיע לו, ובין אם אין מגיע לו מכך תועלת כגון שעושה זאת למטרת היתול ובדיחה.

2) פרטים באיסור שקר (על פי שערי תשובה): א. המשקר בסיפור דברים: המשקר בדברים אשר שמע ומחליף קצתם במתכוין ואין לו תועלת בשקר, ולא הפסד לזולתו, ולפעמים בודה סיפור שקר כולו, ועונשו, שהוא אוהב שקר, כיון שאין לו תועלת כלל מהשקר, ועוד בכלל זה, אנשים אשר יחליפו מקצת הדברים אשר שמעו בבלי הדעת כי לא ישיתו לב לחקור בעת שמעם, והותר זה רק לקיים מצוות דרישת הטוב והשלום, כמו אחי יוסף ששינו ליוסף ואמרו, שאביהם צוה ליוסף שישא לחטאם, וכן אמרו: שמותר לשבח כלה לבעלה — גם במה שאין בה, כאמור (כתובות יז). גם אסור לומר שהוא יודע — על דבר שאינו יודע, ואפילו אם חושבים שהוא יודע יותר ממה שידוע, יתקן את טעותם, גם לשם צחוק אין לשקר, אף שמבדח את האחרים אסור לעשות זאת, כי תועלת זו אינה דיה להתיר.

ב. קיום הבטחה. 1) אסור להבטיח דבר כשאין בדעתו

לקיים את ההבטחה: 2) הבטיח דבר קל צריך לקיימו, אם זה דבר שקשה לקיימו וחוזר בו מהבטחתו, אין בזה איסור. 3) לא יבטיח לחבר שיפעל אצל הממונים להקל עליו או לקדם אותו, ואין כוונתו לעשות זאת, אף שרוצה להניח את דעתו, וצ"ע לגבי מי שהוא במצוקה קשה, ויכול להרגיעו בכך, אם הדבר מותר, כיון שיש בזה תועלת רבה.

ג. **אסור לגנוב את דעת הבריות:** לכן אסור להטעות בן אדם כאילו עשה לו טובה והוא לא עשה זאת, ואסור אפילו לומר לנכרי דבר שיטעהו, כמו לומר לו קללה, והוא חושב שאמר לו ברכה – כגון שהוא מתעטש, ואומר לו בשפה שהנכרי אינו מבין.

כשעושים ביקורת נקיון הנשק, והנשק שלו אינו נקי אסור לו לומר שהוא נקי, אך אם הוא כרגיל מנקה, ומשום כך, אומר המפקד אצלך בטח זה נקי, הוא אינו חייב לתקנו, כיון שהמפקד הטעה את עצמו, אך אם המפקד מכריז: כל מי שלא ניקה את נשקו שיצא מהשורה, והוא נשאר לעמוד הרי הוא כאילו עשה פעולה מטעה.

ד) אם רוצה להשיג חופשה, אין לומר סיבה שאינה אמת.

ה. **אין להשתבח במעלות שאין בו:** כגון חברים השתתפו בפעולה מסויימת, והוא מספר את העובדה באופן שחושבים שגם הוא נטל חלק באותה פעולה, ואפילו היתה לו שייכות מסויימת לדבר, רק חושבים שהוא השתתף ממש בזה ולא רק כמסייע שולי. בירושלמי במסכת שביעית (פרק י) נאמר, שאם אדם יודע מסכת אחת ומכבדים אותו כאילו ידע שתיים, צריך

הוא לומר את האמת, ופירש המהרי"ט, שאם לא כן, הרי שתיתקו מחזקת את מחשבתם, והרי זה כאילו דיבר שקר.

ד) מתי מותר לשנות בדיבור: א. צורת השינוי: אם יכול לסדר את דברים בלא לשנות, אל ישנה בדיבורו, כמו כן צריך להיזהר ככל שאפשר, לומר באופן שמטעה לחשוב אחרת, ולא לומר בפירוש אחרת מן האמת.

ב. מפני דרכי שלום: מותר לשנות מפני דרכי שלום, היינו להסתיר את האמת, אם ידיעתה תביא לידי מחלוקת, כמו כן מותר לשנות כדי להשכין שלום, כמו שעשה אהרן הכהן שהיה אומר לאנשים שעשו מחלוקת, כמה מצטער בר הפלוגתא שלך, וכך גם היה אומר לשני, עד שהיו נפגשים בדרך ומחבקים ומנשקים זה את זה.

ג. להעמיד את ההלכה: כשרואה שלא רוצים לקבל את ההלכה מפיו, רשאי לומר ששמע זאת מאדם גדול.

ד. דרך ענוה: מותר לאדם להמעט בערכו, מדרך ענוה.

ה. מותר לשנות בדיבור, כדי להסתיר דברים שהצניעות יפה להם.

ו. להציל אדם מניצול או היזק: אדם בעל לב טוב שקשה לו לסרב, שיש שמנצלים אותו להטיל עליו תפקידים קשים יותר — מאשר על חייל אחר, רשאי אדם לשנות בדיבורו כדי שלא ינצלו אותו.

ז. להציל את עצמו בבושה: ישנם מקרים, שמותר לאדם

לשנות בדיבורו, כדי להציל את עצמו מבושה, ויש אוסרים, כיון שיש חשש שעל ידי כן יתרגל לשקר, וכן, משום, שאם יתגלה השקר, שיש בזה חשש לחילול ה' – שיראו אדם שומר תורה שמשנה בדיבורו.

ח. להציל עצמו מהפסד: כגון אם מישהו רוצה לקחת ממנו דבר, הוא רשאי לומר לו, שזה שייך למפקד ועל ידי כך ימנע לקחת את הדבר, כמו שנאמר (נדרים כח): שאדם רשאי לומר שהדבר שייך למלך – כדי למנוע מגזלנים שיגזלו ממנו, וכמו שאמר אברהם על שרה שהיא אחותו.

אדם שעבר על חוקי הצבא, ורוצה להנצל מעונש על ידי שקר, זה דבר אסור, אך במקרה והעונש אינו כדין, ובמיוחד בצבא נכרי – שהעונש בבית סוהר בין נכרים יתכן שיביאנו לסכנה בגלל שהאסירים הנכרים עלולים להתנכל לו – יתכן שרשאי לשנות בדיבורו.

מכל שכן אם נחקר על ידי האוייב, לא יאמר להם שום אמת.

ט. לומר שקר כדי לברר את העובדות: חוקרים המשקרים – כדי שהנחקר יחשוב, שבין כך הדבר ידוע ויודה, לכאורה, זה בכלל שקר לתועלת.

ג. לימוד התורה

"חייב אדם ללמוד תורה, בין עני ובין עשיר ובין בעל יסורים, בין בחור ובין זקן מופלג אפילו עני המחזור על הפתחים, אפילו בעל אשה ובנים שאין לו פנאי ללמוד בתמידות מחוייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר: והגית בו יומם ולילה" (ש"ע יו"ד סי' רמו).

מהדברים הראשונים שאדם נידון עליהם אחר מותו, היא השאלה: קבעת עיתים לתורה, לכן צריך לדאוג שיהיו ספרי לימוד וסדרי לימוד מתאימים לחיילים, צריך שיהיו שיעורי תורה; בעניני השקפה, הלכה, ודברים מגוונים וקלים, כדי שגם בעת שהאדם עייף יוכל להשתתף בשיעורים. כמו הלכות מעשיות, חומש ומפרשיו, משניות ועוד, לימוד בצוותא עם חברותות, ועל ידי זה יחזק איש את רעהו, הבטלה מביאה לחטא ולשטות.

גם בעת מלחמה צריך אדם ללמוד כמו שנאמר (מגילה ג) שהמלאך שבא אל יהושע תבע מדוע לא למדו גם בעת הכנת המלחמה על עי. ובספרי דבי רב, שאף במערכה מלחמתית צריך ללמוד, ולדברי התו"ח (עירובין סג) נענש יהושע לא על שלא למד בכלל, אלא גם על מה שלא למד בעיון, שאפילו במלחמה צריך ללמוד גם בעיון.

אדם צריך להקפיד לבל יעבור עליו יום בלי תלמוד תורה, לכן ילמד בכל יום לפחות מעט, כמו משנה יומית, הלכה יומית, בימינו, ישנם קלטות ושידורי ערוצי קודש, ועל הצבא

לרכוש מכשירי רשמי קול כדי שיוכלו ללמוד גם בדרך זה.

בעת השירות בצבא, מצוי החייל בזמנים פנויים, כמו בעת המתנה להסעות, או כשנמצאים במחנה או במוצב בלא פעילות, וצריך לנצל אותם ללימוד, לכן ראוי – שיהיה במקומות אלו ספריות, או יחזיק החייל אצלו מספר ספרי כיס, ורצוי שיהיו ספרי דינים השייכים לחייל כמו ספר מחנה ישראל של החפץ חיים, או ספרי מחברי זמננו בעניני צבא, או קיצור שולחן ערוך, חיי אדם.

מצווה גדולה ללמד אחרים, לכן, יש לכל מי שיכול לארגן שיעורי תורה ברמות שונות – שיתאימו לכל בני הקבוצה, כאשר הדבר קשה על אדם אחד, יש לעשות תורניות בין החיילים, וכל אחד יכין דבר תורה לפי רמתו ויכולתו – יש מי שיכול להרצות בהלכה, ויש מי שבאגדה.

עוד יותר, יש לנצל את השבתות והחגים – שאז אין אימונים והפעילות המבצעית היא פחותה בהרבה ויש זמן ללמוד תורה, וכבר אמרו רבותינו: לא נבראו שבתות וימים טובים אלא כדי לעסוק בהם בתורה, במיוחד יש לנצל את הארוחות לומר דבר תורה על פרשת השבוע, וכן בין קבלת שבת לערבית או לפני קריאת התורה, והזמן שלפני מנחה.

בימי חופשה החיוב גדול יותר, ובמיוחד מוטלת חיוב, למי שיכול לחזור לישיבה בה הוא למד או לישיבה מאמצת, שהרי זה לא רק לימוד תורה, אלא גם חיוק רוחני אמיתי, וראה לעיל פרק ג' סע' ו'.

כמו כן, יש להשתדל שיהיו ימי עיון תורניים, כמו שישנם

ימי עיון מטעם הרבנות הצבאית, ולכוונם לרמת המשתתפים. כדי לשמור על קביעות, ראוי להצטרף למסגרת קבועה — כמו, הדף היומי, משנה יומית, הלכה יומית, ובמקרה של החמצה של זמן מה בלימודים, ראוי להמשיך במסלול המסגרת, ולהשתדל להשלים את החסר, ולא לחזור למקום שבו הפסיק משום שאז מאבדים את תועלת המסגרת.

מי שקבע סדר לעצמו, כדאי תמיד להמשיך במקום שהפסיק, ולא להתחיל מחדש, משום שההצלחה לגמור משהו מסויים, מעודדת להמשיך ביתר שאת, לא כן מי שמתחיל שוב מחדש.

דבר נוסף שיכול לסייע ללימוד התורה, היא בקיאות במסכת בעל פה, אפילו אם זה רק מסכת משניות, ומכל שכן, מסכת בתלמוד, משום שאפשר תמיד לחזור על הענינים — גם כשאין ספר לפניו.

ד. מצוות צדקה

מצוות הצדקה היא מצוה חשובה לקיימה תמיד, ובעת סכנה היא יותר נחוצה, משום שצדקה מצילה ממוות, וכיון שבמסגרת הצבא, לא תמיד ניתן לקיים מצוות צדקה, ראוי להתקין קופת צדקה שבהזדמנות שתבוא, יחלקו אותה לעניים, [יתנו שהקופה עומדת לצדקה באופן סתמי, ובעת החלוקה יקבעו למי יתנו הכספים, משום שאם יקבעו מראש למי לתת, ולא תהיה אפשרות למצוא את העני המיוחד, או

יקשה להגיע אל המוסד שעבורו נועדה הצדקה, אז יהיה קשה לחלק את הכסף.

אדם שחסרים לו אמצעים גם נחשב כעני, ולכן, מי שמסייע לחבר חייל הצריך דברים נחוצים, גם זה נחשב לצדקה, אך צריך להזהר שלא יתן לו דרך צדקה – כיון שהוא יפגע, אלא רק ילוה עד שירחיב לו ה', או יתן לו בדרך מתנה של חברות וכדומה.

גמילות החסד: עיקר הצדקה בצבא היא גמילות חסדים, השאלת חפצים, הזמנת חייל בודד להתארח אצלו, מוכנות להקשיב למי שמספר את המציק לו, הזמנת נייר כתיבה, מעטפה בול, טלקרד, השאלת טלפון כדי שיתקשר לבית וכו' גם עזרה למלא את תפקידו.

ראה עוד בקונטרס ג'.

פרק ה'

שמירת רכוש

(איסור בל תשחית, השבת אבידה, גזל, והיזק)

א. איסור בל תשחית

1) איסור השחתת עצי פרי: אסור מהתורה, להשחית עצי פרי, ולכן במקרה ויש צורך להשתמש בעצים לצורך השוואה או לצורך אחר, יש לקצוץ עצי סרק, ואם אין עצי סרק, מותר להשתמש גם בעצי פרי, כל שצריך את קציצת העצים לצורך בטחון, ומכל מקום, עדיף לעשות זאת, על ידי החיילים הלא יהודים, כמו הגשש או חיילים דרוזים, וכן יזהרו לא לעקור את כל העץ אלא רק ענפים ממנו, וכן אם אפשר להעביר את העץ וליטוע במקום אחר יעשו כן.

2) איסור השחתת של דברים אחרים: ולא רק עצי פרי אסור להשחית, אלא כל דבר שראוי לשימוש אין להשחיתו, לכן צריך לשמור ציוד שלא יתקלקל, שאריות אוכל הראויות לשימוש [כפי הוראות משרד הבריאות], אפילו אם חוליות הביקורת אינם מקפידות, בכל זאת אסור לאבד אותם, כמו ירי כדורים ללא סיבה, וצ"ע אם איסוף תרמילים ריקים בכלל דין זה.

- 3) גם בדבר הפקר יש איסור השחתה ולכן רכוש הצבא צריך לשמור עליו (ראה שו"ת דבר אברהם ח"א סי' טז בהגה), ולכן גם שלל אין להשחיתו, אלא להביאו למרכזי איסוף.
- 4) השחתת עצי אויב או רכוש אויב יתבאר בס"ד בקונטרס מיוחד לעניני מלחמה.

ב. השבת אבידה

1) חיוב ההשבה: כל אבדה של יהודי צריך לטפל בה כדי להשיבה לבעליה, ולנכרי שמשרת בצבא – זה חיוב מדברי סופרים מפני דרכי שלום, ובמיוחד חייבים בזה – במקרה של קידוש השם כשזה מלמד על מעלת עם ישראל שומרי התורה – שדואגים לכל אדם.

ונראה לכאורה, שגם חייבים להשיב דברים שאבדו לצבא, לא רק מפני דינא דמלכותא אלא גם משום השבת אבידה, למרות שהבעלים על חפצי הצבא היא רק בעלות של גוף משפטי עצמאי, ולא של יהודים, אך היות והדבר עומד לטובת הציבור, הרי זה כאילו משיב ליהודי, כיון שעל ידי כך נחסכים כספי מיסים, אף שאין זה בבעלותם הישירה. ולפי זה, אפילו בדברים פחותי ערך שאין האחראים מקפידים על כך, יש להשיב אם זה בגדרי השבת אבידה וצ"ע.

בכלל השבת אבדה, זה לשמור על הרכוש של הצבא, כגון שלא יבזבוז תחמושת, מניעת גניבת ציוד, מניעת ניצול כספי הצבא כמו תלושי דלק לצרכים פרטיים, שמירת רכוש של יהודים מפני היזק וגניבה. (דברים שקל להכשל בהם), כגון,

למנוע חברים הרוצים לעבור בשדה חרוש, או ליטול פירות ממטע).

2) ראה אבדת ישראל בתחום של עד 135 מטר, צריך הרואה לטרוח ולטפל בדבר שיגיע לבעליו, אף שזה גורם לו טרחה, ובמקרים שיש לו הוצאות כספיות, רשאי לבקש מהאובד את הוצאותיו.

3) צריך להכריז על האבדה, כגון תליית מודעה, הכרזה בחדר אוכל, הודעה לפינות האבדות בשידורי הרדיו.

במקום שישנה פינת אבידות שלשם נמסרים אבידות, צריך עיון אם למסור את האבידה לשם, אם הממונים על זה הם אינם שומרי תורה, ולא יקפידו להשיב על ידי חקירה כפי שההלכה מחייבת, היינו לומר את סימני האבדה, כדי לוודא, שאכן הוא הוא האובד.

4) הנכנס למגורים ומצא דבר שנשכח: יש להניח שזה הוא של אלו שגרו לאחרונה באותו מקום, וישתדל לברר אצלם אם לא שכחו את הדבר, היו הדיירים האחרונים נכריים, מצד הדין החפץ של מוצאו, אך כבר כתבנו לעיל שיש דינא דמלכותא, וחיוב של דרכי שלום.

5) מצא דבר שניכר שכבר עבר עליו זמן מה והוא דבר שרגילים להרגיש בהעדרו, יש להניח שהבעלים כבר התייאשו, ומותר מעיקר הדין ליטלו לעצמו, מכל מקום, יש חיוב של לצאת ידי שמים להחזירה לבעליה, ובמקום שיש דין המלכות כמו בימינו, חייב להשיב מעיקר הדין.

6) **בירור הבעלות על האבידה:** אם לפני שהגביה המוצא את האבדה, בא אדם וטוען שהדבר שלו, ינתן לו על פי אמירתו זו, אך אם המוצא כבר הגביה את האבידה אינו רשאי למוסרה למי שטוען לבעלות עליה, אלא רק אחר שחקר אותו בהגדת סימני האבידה, אפילו אינם סימנים מובהקים, אך אדם שאינו ידוע כנאמן, הוא צריך לתת את סימניה המובהקים.

7) נמצא דבר שאין בו סימן שאפשר יהיה לזהות את בעליו, לא סימן בחפץ ולא סימן במקום שהוא נמצא שם, (כגון שהונח שם בכוונה ונשכח), יש סוברים שאף על פי כן עליו להגביה את הדבר האבוד ולשמור אותו עד שיבוא אליהו ויגיד למי היא שייכת.

ג. איסור גזל

איסור גזל כולל הרבה ענינים והוא אינו מצטמצם בנטילת דבר או פגיעה בזכות הזולת, אלא גם אי החזרת אמירת שלום למי שאמר לו שלום, נחשב גזל, כיון שמבחינה מוסרית היה ראוי שישב שלום כאמור (ברכות ו, ב).

אסור לגנוב דעת הבריות אפילו לא של נכרי, כגון העושה מעשה והשני חושב שעשה זאת לכבודו ומחזיק לו טובה על דבר שלא עשה, כגון הפותח חביות יין לצורך מכירה והאורח שנמצא אז אצלו, חושב שהוא עושה זאת לכבודו.

גם דבר שאינו אסור משום גזל אסור לעשותו כדי שלא יראה כגנב כאמור (ב"ק כז, ב): "בן בג בג אומר: שאל יכנס לתוך חצר חבירו ליטול את דבר שהוא שייך לו – שלא יראה

עליו כגנב. ועוד נאמר (ברכות ה, ב): בתר גנבא גנוב, שמי שמעכב דבר המגיע לו בדרך גניבה גם הוא טועם טעם גניבה, וגם משום שעל ידי כך מתרגלים לעשות איסור כאמור במדרש: "אם דיברת בעשו הרשע סופך לדבר באחיק".

מהדברים שיש להזהר בהם:

(1) **גזל שינה:** להזהר לא להפריע את שינת הישן בחדרי המגורים, ואף אם חברו ישן באמצע היום משום שבא ממשמרת לילה, בכל זאת יש להזהר בזה כיון שהחדר נועד לכל אחד, ואף שיתכן שמעיקר הדין רשאי כל אחד לעשות את מה שהוא רוצה לעשות באותו החדר משום שהחדר מיועד לכל אחד, שיעשה בו כרצונו, אף על פי כן, לפחות ממידת חסידות יש להקפיד בזה.

(2) **גזל תור:** לא יקח את הזכות של מי שהקדים אותו בתור.

(3) **איסור שימוש פרטי בציוד הצבא:** אסור לאדם לקחת לשימוש הפרטי מדים, נסיעה ברכב הצבא ומכל שכן לא יקח לביתו דבר מהבסיס — כדי להשתמש בו לצורך עצמו כמו בגדים תרופות, תחבושת וכדומה, לכן יזהר לא ליטול גם לא דברים קטנים למזכרת מהצבא, אלא רק דברים שנתנו לו המורשים לכך מטעם הצבא.

כמו כן, לא יטלפן בטלפון הצבאי ללא נטילת רשות מהממונים המורשים, לאפשר שימוש לחיילים כפי הבנתם.

4) השלמת ציוד: מי שנגנב לו ציוד, אין זה מתיר לגנוב מאחר – כדי להשלים את הציוד, אלא יתן את הדין על אובדן הציוד.

5) אין להשתמש בשום דבר של זולתו בלא נטילת רשות הבעלים: מלבד טלית ותפילין וגם זאת בתנאי שלא יוציא אותם ממקומם, ולאחר השימוש יחזור ויקפלים כמו שהיו, נטילת דבר שאדם לא מקפיד עליו, כמו גפרור בודד אינו אסור, אך מידת חסידות להזהר גם בכגון זה.

6) מי שנכשל בלקיחת ממון שלא כראוי, כגון שמוכר במחיר מפולפל, אין זה מתיר להונותו, או ליטול ממנו, [במיוחד אם ידוע לכל – שהוא נוטל מחיר גבוה שאז אינו עובר שום איסור].

7) אין לקחת מנת אוכל נוספת על הניתן, אלא אם כן קיבל זאת ברשות האחראים לכך, ומכל שכן שאין להוציא שום מזון מהמחסן בלא רשות האחראי, ואפילו לא לסייע למי שעושה זאת.

8) זכויות שניתנו לאנשים מוגדרים: אם ניתנו זכויות לחייל ולמשפחתו – כמו פנקס תלושים לקנייה מוזלת, אסור להעביר את הזכויות האלו למי שאינו בכלל קבלת הזכויות האלו, וכן אסור לאדם להשתמש בשוברי צבא לצורך אזרחי, לא ילבש מדים ויעמוד בטרמפידה צבאית, כיון שהעוצר שם בדרך כלל רוצה לעצור דווקא לחייל בשירות, וגם משום איסור גניבת דעת.

9) רכוש של נכרים: איסור גזל אמור גם על רכוש של מי

שאינו יהודי, ולכן אין לפגוע ברכוש של נכרי, לא לעבור בשדהו החרוש, לא ליטול פרי, גם ממטעים שלא נכרים, שומר שדות ומטעים שנתן רשות לקטוף אין בזה די, משום שהוא אינו המוסמך לכך.

19) אסור לחתוך עצים ממטע פרטי, גם לצורך אימונים, אך לצורך הסוואה במלחמה מותר, בתנאים מסויימים כפי שנתבאר בס"ד במדריך לחייל היהודי בקונטרס העוסק בדיני מלחמה.

11) איסור לבקש דבר מהזולת כשאינו נותנו ברצון מלא: אסור להפציר ולבקש מאדם שיתן דבר שאינו רוצה לתת, ורק משום ההפצרה או משום צורת לחץ אחרת הוא נותנו, משום איסור "לא תחמוד", וזה אמור במבקש ולוחץ שיתנו לו אפילו רק סיגרי', פיצוחים ושאר דברים שרגילים חברה לבקש מהזולת, אם הוא אינו נותן בלב שלם ולא מפני הבושה שיגנו אותו — אסור.

12) שימוש ברכוש שהמדינה הפקיעה: במקום שזה הופקע בגלל חוקי המדינה, בחו"ל, יש על זה הכלל של דינא דמלכותא דינא (כאמור ב"ק), אבל בארץ ישראל, נחלקו אם נוהג דינא דמלכותא, כמו כן הדין באיסור לקיחה מהשלל, כשהמדינה אוסרת זאת.

ה. איסור היזק

1) האיסור להזיק: אסור להזיק לזולת בין לרכושו בין

לגופו, גם אסור לעשות דבר שיכול להזיק לבני אדם, וצריך לסלק היזקות.

2) דוגמאות לאסור מזיק: אסור לעבור דרך שדות זרועים או מעובדים, כיון שזה מזיק לשדה ואם בשעת אימונים מצוה מפקד לעבור בשדה כזו, צריך לסרב, ובמקום שיש חוק מדינה שמפקד רשאי להורות על כך, ראה סעי' ד ס"ק 12.

במקרה של סכנת נפשות מותר להזיק כדי להציל נפשות, אך צריך לשלם, ואם הוא עושה למען אחרים, הוא לא צריך לשלם, כדי שלא ימנעו מלהציל (ראה ב"ק נ., א) ושו"ע חו"מ (סי' שפא), כשהחיילים עשו דבר זה להצלת עצמם, צריך עיון במקרה שהמדינה קובעת גובה פיצויים, משום שהרבה פעמים הוא אינו תשלום מלא [ויתכן, שכל הצלת החייל עצמו, גם זה בכלל הצלת אחרים משום שהוא שליח הציבור וממילא הוא פטור מלשלם].

3) חיוב האדם להזהר שלא יגרם נזק על ידו: אסור להשאיר חומר נפץ במקום שבני אדם עלולים להגיע אליו ולהנזק.

לא להשאיר אשפה, לא להניח גילי חוטי תיל דוקרנים במקום שעוברים בני אדם, לא לזרוק בדלי סיגריות, צריך לכבות מדורות, לא לעשן סיגריות במקום שמצויים בני אדם.

4) שמירת רכוש הצבא מהזיק: מלבד איסור בל תשחית שהוזכר לעיל, יש איסור להזיק רכוש הצבא מלבד במקום שחוקי מטכ"ל מרשים זאת, כמו קריעת בגד בעת אבלות ר"ל.

5) **אסור להזיק גם רכוש של גוי:** אך לא בעת שצריך להרתיע אותם, או אוייבים שיש להלחם בהם, וכמו ששמעון הרג פלשתים ונטל את בגדיהם ודוד הרג מאתיים פלשתים להביא את עורלותיהם – למלך שאול – כדי שיתן לו את בתו לאשה.

במקרה וחיילים נשלחים לפגוע ביהודי משתף פעולה עם האוייב, זה מותר, כמו שמותר להרגו, כיון שזה נועד להרתעה, שלא ימשיך לעשות, (אך יש לעשות זאת רק על פי בית דין מוסמך). אך אם זה רק עונש על אי ציות לפקודות, זה תלוי בבללי דינא דמלכותא, ראה לעיל סע' ג' ס"ק 12.

6) **יש להזהר באימונים שלא לפגוע חלילה בנפש וגם שלא יגרם נזק,** וגם יזהר שתוך כדי אימונים לא יפגע על ידי חבלה, או הכאה בחיילים שלידו.

7) **היזק ראיה:** גם היזק ראיה היא היזק, כיון שאין אדם רוצה להיות חשוף לעיני אחרים, רבנו גרשום מאור הגולה החרים את מי שקורא מכתב שנכתב לאחר, במקום שיש צנזורה צבאית וכל מכתב נקרא, לכאורה, אין כאן חרם כיון שהשולח יודע שיקראו את מכתבו [ויש לדון אם אין עדיף להתיר על ידי בית דין את החרם, או אולי, כיון שזה נוגע לבטחון, הרי זה בכלל פיקוח נפש ואין צורך בזה, וצ"ע] ואף שיתכן ואין לצנזור איסור לקרוא, משום שאדם יודע שהצנזורה תקרא, את מכתבו, אין זה מתיר לאדם אחר שאינו צנזור לקרוא.

פרק ו'

האימונים

א. החיוב להתאמן, ודינים שונים בעת האימונים

“ללמד לבני ישראל קשת” (שמואל-ב א, י').

מקור לחיוב: כתוב (שופטים ג, א-ב): “ואלה הגויים אשר הניח ה' לנסות בם את ישראל את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו, וכתב המלבי"ם: “למען ידעו הדורות הבאים, אשר הם יהיו מוכרחים ללמוד מלחמה ותכסיסי חרב”. והרמב"ם בתשובה כתב שמה שאבדה מלכותינו והחריבה בית מקדשנו והאריכה גלותינו שעסקו בדרכי החוזים בכוכבים ... ולא התעסקו בלימוד המלחמה ולא בכיבוש הארצות.”

גם הרמב"ן (במדבר יג, ב) כתב בענין שליחת המרגלים על ידי משה רבנו: “ישוב הענין בזה כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה, ששולחים לפניהם אנשים, לדעת הדרכים ומבוא הערים, ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים כענין שנאמר: “הראנו נא את מבוא העיר”, ושיתנו להם עצה באיזו עיר ילחמו תחילה ומאיזה צד יהיה נוח לכבוש את הארץ, כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו

על הנס, אבל יצוה בנלחמים – להחלץ ולהשמר ולארוב כאשר בא הכתוב במלחמת העי שהיתה על פי השם. עוד כתב הרמב"ן (במדבר א, מה) בענין החיוב הספירה של הציבור באותה עת: "ויתכן שנאמר עוד, כי היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה, כי עתה היו מזומנים להכנס לארץ לבוא למלחמה עם מלכי האמורי ... והנשיאים צריכים לדעת מספר אנשי המלחמה, וכן מספר כל שבט ושבט".

ובגמרא (ע"ז כה, א) אמרו על הכתוב: "ללמד לבני ישראל קשת" – איזו היא מלחמה שצריכה לימוד, הוי אומר – זו קשת, מהלשון הזו משמע, שצריך ללמד אנשים שידעו להשתמש בקשת בעת הצורך.

המלך – שאסור להרבות לו כסף וזהב, אבל מותר לו להרבות כסף כדי אפסניא, היינו שיהיו לו חיילים מוכנים לעת מלחמה (ראה סנה' כב).

ו. את מי מאמנים ואצל מי מתאמנים. א. נשים: אין לאמן נשים למלחמה, אך במקום שצריכות לדעת להחזיק נשק להגנה עצמית מותר, כמו כן אין להתאמן על ידי אשה, שהרי גיוס נשים אסור, אלא אם אדם פרטי צריך לדעת כיצד להחזיק בנשק, רשאי ללמוד מאשה כגון שאשתו כבר למדה, והוא עדיין לא למד, היא רשאית ללמדו, אף שענין החזקת נשק לאשה הוא ענין של לא ילבש כלי גבר על אשה, במצב חירום הדבר שונה.

ב. קצין נכרי: לאימונים: (ראה פרק ג' סעי' ב ס"ק ו ענף ד).

(2) החיוב להתאמן: כשם שהמלכות יכולה לגייס חיילים כך היא יכולה לחייבן להתאמן, ואף שיש סיכון באימונים כמו שקורים חלילה תקלות ואנשים נפגעים, וכמו שמותר לאדם לעסוק במקצוע שיש בו סיכונים, ואין אדם רשאי להשתמט מאימון כל שהוא, אלא רק במקום שרשאי להשתמט מהצבא ראה מדריך לחייל היהודי קונטרס א'.

(3) איסור השחתת עצי פרי לצורך הסואה: אין לכרות עצי פרי לצורך לימוד הסואה, כאשר ישנם עצים אחרים, ואם אין עצים אלא עצי פרי יכרות ענפים ולא יעקור את העץ כולו, במקרה שצריך לעקור עץ שלם, בכל זאת יש מקום להתיר כיון שזה נחשב צורך גמור וצ"ע.

(4) זהירות בדיסקיות: אפילו לצורך זמני אין להחליף דיסקיות, כגון שיש מסדר והדיסקית אינה עליו ורוצה ללבוש את הדיסקית של חייל אחר כדי לא להענש, משום שיש בזה משום גניבת דעת, וגם יכול חלילה להגרם על ידי כך מכשולים במקרה אסון חלילה.

(5) צער בעלי חיים: כאשר מתאמנים בבעלי חיים לצורך תרגילי ניתוח, מותר כיון שזה לצורך האדם, ואפילו אם צריך לדקור בעל חיים, כדי שבעת מלחמה לא יפחד לדקור את האוייב, יש מקום להתיר ויעשו שאלת חכם.

(6) כשצריכים בשביעית ליושר שטח, יש להביא לשם את הציד הצבאי כדי שיהיה ניכר שישור השטח אינו למטרת הכשרת הקרקע לזריעה, אלא לייצב את הנשק וכדומה.

(7) לבישת הציציות: בעת אימונים יכניס את הציציות

לתחת הבגדים לבל יקרעו, ואם אי אפשר להתאמן עם הטלית קטן מותר להסירו לזמן זה, ומיד יחזור וילבשו, ויש להכין גופי' ציצית כך שלא יצטרך לפשוט את הציצית מעליו.

8) **נקיון אישי:** כבר כתבנו בענין זה פרק ב' סע' ד, ראה שם, ואם צריך להתאפק עד שימצא מקום צנוע מותר, וצריך עיון, אם רשאי להתאפק בעת תרגיל — כדי שלא להפריע את התרגיל.

9) **זהירות בכבוד האדם:** פעמים רבות נכשלים חיילים באימונים, ויש שצריך להעניש את המתרשל ויש שצריך לעודד, אבל הכל צריך שיעשה מתוך שמירת כבוד האדם, אלא אם כן אי אפשר בלא לגעור, וכמו שכתוב בהלכות תלמוד תורה — שאם רואה הרב שתלמידיו מתעצלים רשאי לגעור בהם, כעין זה גם בענין האימונים.

10) במקום שנמצאים בשבתות דיני תפילה ונטילת ידיים לסעודה יתבאר אי"ה בקונטרס ג'.

11) **שבת:** טירונים בשבת, יש לסדר את הטירונות כך, שלא יצטרכו לשאת נשק ושאר דברי מוקצה, אלא רק במקום שיש בזה צורך ביטחוני.

במצב של חשש לחירום, ומתרגלים את הנשק, כדי שיהיו מוכנים לעת הצורך, דבר זה אי אפשר להגדירו בצורה סתמית והקצין והרב הצבאי יבררו אצל הגוף המתאים, אם זה בכלל פיקוח נפש, משום שהדברים משתנים, ואינם קבועים, כך שאי אפשר לקבוע קביעה מוקדמת מתי מותר כיון שזה בכלל פיקוח נפש, ומתי להיפך, זה עדיין לא מצב כזה, ולכן הקצין

והרב צריכים להתאים את המידע שבידם, לקביעת הפעולות שיעשו בשבת ואלו פעולות לא, החיילים שאינם יודעים את המידע ואומרים להם שכרגע המצב הוא של פיקוח נפש, צריכים לבצע את הדברים כיון שלדידם זה לא גרוע מכל ספק פיקוח נפש.

ב. עניני סכנה (מתי אסור להסתכן ומתי חייבים להסתכן)

1) **חיוב הזהירות מלהסתכן:** א. אסור לאדם לסכן את עצמו וזה נלמד מהכתוב (דברים ד): "ונשמרתם מאד לנפשיכם", ולהרבה פוסקים זוהי דרשה גמורה אף שבגמרא (ברכות לב, ב) היא מצוטטת מפיו של שר נכרי, וכן פסק התבואות שור (סי' יג, א) וכן אמרו (ברכות ג, א) אין נכנסים לחורבה מפני הסכנה, וכן אמרו (תענית כ, ב) שלא לעמוד במקום סכנה.

חכמים גזרו על כמה עניני סכנה אף שהחשש בהם הוא רחוק.

צריך לצמצם ממדי סכנה, דהיינו במקרה וצריך לעבור בשדה מוקשים, ויכול לחפש בדקר צריך לעשות חיפוש כזה – כדי למעט סכנה – שגם בעת מלחמה, צריך אדם לצמצם – עד כמה שניתן את הסיכונים לכן צריך לחבוש קסדה, אפוד, לחפור שוחה, לשמור את כל הוראות הבטיחות, לא לכווין כלי נשק כלפי אדם, לבדוק כלי הנשק אם אין כדור בקנה, זהירות בנסיעות רק לפי כללי הבטיחות, אפילו כשרוצה למהר לדבר מצווה.

ג. חייבים לסמן דברים מסוכנים, כדי שלא יפגעו בהם בני אדם. כמו שדות מוקשים, בור, גדר תיל פצצה שלא התפוצצה, ולכן מותר לסלק בשבת דברי מוקצה, או בכרמלית דברים העלולים להזיק לרבים אפילו אינם מסכנים חיים, שלטונות הצבא צריכים לבנות מעקות ואמצעי בטיחות אחרים, לפנות פצצות נפל וכדומה, אסור להשאיר כלי נשק כשהם טעונים שלא לצורך.

ד. גדר סכנה: כל דבר שנחשב בעיני האנשים כמסוכן צריך להזהר שלא להסתכן בו, כמו כן, דבר שמומחי בטחון סוברים שהוא מסוכן, דבר שאין רגילים לחשוש לסכנה — כמו נסיעה ברכב — למרות שקורים הרבה תאונות הרי זה בכלל הכלל שומר פתאים ה'. אבל אם מומחי בטחון גורסים שיש להכנס למקלט, או לחבוש מסכות אב"ך יש להשמע להוראות שלהם, גם אם אנשים סתם חושבים אחרת, לדעת המומחים שומעים.

2) חיוב הצלת אחרים מסכנה: א. החיוב להציל, כתוב: "לא תעמוד על דם רעך", וכן כתוב: "והשבות לו" ודרשו חז"ל לרבות השבת גופו, ומכל שכן, שצריך האדם להזהר לא לסכן אחרים ולכן אסור לספר שום דברים צבאיים היכולים לסייע לאוייב או לסכן את הזולת. ואפילו צריך לסבול צער כדי לא לסכן את חבריו (מג"א ס' קנ"ו מהגמרא). וצ"ע, אם גם חיוב לסבול עינויים קשים ביותר ומות, כדי לא לגלות סודות צבאיים.

כתב הרמב"ם (פ"א הי"ד מהלכות רוצח ושמירת נפש):

"כל היכול להציל ולא הציל, עובר על "לא תעמוד על דם רעך". וכן הרואה את חבריו טובע בים, או ליסטים באים עליו, או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו הוא בעצמו, או ששוכר אחרים, ולא הציל, או ששמע עובדי כוכבים או מוסרים – חושבים עליהם רעה או טומנים לו פח, ולא גילה לחבירו והודיעו, או שידע בנכרי או באנס שהוא בא על חבריו ויכול לפייסו בגלל חבריו, ולהסיר מה שבלבו ולא פייסו, וכיוצא בדברים אלו – עובר בלא תעמוד".

ב. הצלת אחרים במקרה ומסכן עצמו. כתב המ"ב (שכ"ט סקי"ט): "אף שחייב להציל אחרים, מכל מקום אם יש סכנה למצילים אינו חייב דחייו קודם לחיי חברו ואפילו ספק סכנה, הספק שלו עדיף מודאי של חברו, אולם צריך לשקול את הדבר היטב – אם יש בו ספק סכנה ולא לדקדק ביותר, כאותה שאמרו: "המדקדק עצמו בכך [במקום שאין חשש גמור] בא לידי כך". לדעת שו"ת יד אליהו (סי' מג) אף שאינו חייב להכנס לספק סכנה כדי להציל חברו, רשאי לעשות כך, אך בתנאי שהמציל אינו יותר תלמיד חכם מהניצול, ועיין שו"ת טוב טעם ודעת (ח"א סי' קצ), שהתיר ספק סכנה בשביל מצוה וכל שכן בעניננו. אולם כאשר באים אנשים למלחמה על יהודים, כתב הרמב"ם (שבת ה, כג): "אם באו נכרים על עסקי נפשות, או ערכו מלחמה או שצרו סתם, יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללים עליהם את השבת, ומצווה על כל ישראל שיכולים לבוא ולצאת ולעזור לאחיהם שבמצור ולהצילם מיד העובדי כוכבים בשבת, ואסור להם להתמהמה עד מוצאי שבת". וזה דבר ידוע שאי אפשר לעשות מלחמה מבלי להסתכן, ומזה למד אחד מגדולי ההוראה בירושלים, שיש

חילוק בין סתם הצלה לבין מצב מלחמה כללית שצריך להצטרף למלחמה גם במקרה של סכנה, [אך מהמ"ב המובא לעיל לא משמע כך שהוא לא חילק]. וכן כתב ספרי דבי רב, שיישנה חובה מיוחדת להסתכן עבור הצלת ישראל במלחמה, ולא להניחו כך, אלא ישתתף בהצלתו, בספר ישועות יעקב (יו"ד סי' קנז) כתוב: כי להציל את כלל ישראל צריך גם לסכן עצמו ואף למסור נפשו, וראה בספר משפט כהן (סי' קמג) מה שדחה ראייתו, ובאור שמח (פי"ז ה"ח מרוצח), כתב, שאין רוצח בשגגה יוצא מעיר מקלטו משום ספק סכנה — שלא יהרגנו גואל הדם ואף להצלת כל ישראל. [ואולי שם זה דין מיוחד ברוצח שגלה?] וראה בספר משפט כהן, מה שכתב שהלכות מלחמה והלכות ציבור שונים מגדרי הצלה רגילים, והציץ אליעזר פירש דבריו כך: הלכות ציבור כיון שהם תקנות והבטחת העם והמדינה, לכך, הותרו בהם סיכונים שלא הותרו לצורך יחיד, וציין לדברי שו"ת חתם סופר (חור"מ סי' מד) שהמלך רשאי להוציא למלחמת הרשות אף שנהרגים חיילים [ואינו נענש אם נהרגו פחות מששית] משום, שיש בזה משום תיקון המדינה וצורך הנהגתה.

ג. הצלת יהודי במקרה ויש סכנת איבר למציל: להכנס לשדה מוקשים קטנים שיש בהם רק סכנת איבר כדי להציל פצוע שיש סכנה לחייו, (ראה דרכ"ת סי' קנז ס"ק כה) שנחלקו אם צריך לאבר אבר כדי להציל חיי יהודי, ומעיקר הדין נראה, שפטור, במיוחד אם ממש שסכנת אבר יכולה להביא סכנת חיים, אך בזמן מלחמה, ישנם לכאורה כללים אחרים, וכמו שנזכר בענף ב.

ד) פעולות מסוכנות לצורך אימונים: אימונים מסוכנים כמו צניחה, או ירי באש חיה, ראה אגרות משה (ח"מ סי' קד) שהביא ראייה מדברי הנודע ביהודה (מה"ת יו"ד סי' י"ג) שמותר להתפרנס ממקצוע שיש בו סיכון חיים, ומסתבר, שכן הוא גם בעניני אימונים, שלא גרע צורך הגנה מצורך פרנסה. ואפילו מותר לסכן אחרים בסכנה רחוקה, כמו שמותר לנהוג ברכב אף שיתכן ויסקן את עצמו ואת האחרים.

ראה קונטרס א' בדין התגייסות לצבא נכרי לצורך פרנסה, אם יש בזה – משום מאבד עצמו לדעת, ונראה, שכל מקצוע מסוכן ביותר, בכלל מחלוקת זו, כמו צלם צבאי עבור שכר, צלם צבאי בתוקף תפקיד צבאי צ"ע. משום שבימינו יש תפקיד חשוב ביותר ליחסי ציבור, משום הצורך בתמיכה בינלאומית – בכל מהלך מדיני וצבאי. בירושלמי (שבת פ"ב ה"ו) מובא ערוה"ש (יו"ד קטז י"ג) נאמר שאסור לעבור על נסר המתוח מגג לגג אפילו היה רחב, ונראה שבפעולה צבאית אין הדבר אמור, וכן כשצריך לעבור בשדה מוקשים שלא ברור שפינו הכל, כל שמקובל בעיני המומחים שאפשר לעבור.

4) שליחת חיילים לקרב: א. כל שזה לצורך הגנה, הרי זה בכלל הנאמר בס"ק 2 ענף ב', אך למלחמה יזומה הדבר צריך עיון, כיון שבימינו אין בית דין המוציא למלחמה, וראה בקונטרס ד שיצא אי"ה לאור במשך הזמן.

פעולות תגמול, סריקות בתוך שטח אויב, הצלת חיילים בני מיעוטים כל אלו ראוי שיעשו על פי שאלת חכם. כיון שהרבה פעמים, סיכנו חיילים – כדי שלא לפגוע במקומות

מקודשים לדתות אחרות. משום חשש שהדבר יגרום נזק תדמיתי למדינה, ודבר כזה, לכאורה, אינו קשור לפיקוח נפש, ולכן צריך הוראת חכם בענינים כאלה.

ג. **חיפוי באש חיה**, על חיילים מסתערים בקרב אמיתי ודאי מותר כיון שכך נלחמים ובעת אימונים צריך עיון. משום שיתכן ויש לעשות זאת על ידי כדורי סרק, ההבדל בין אש חיה וכדורי סרק לבין כדורים אמיתיים, לכאורה אינו נחשב כסיבה מספקת.

סיכון חיים לא עבור הצלת אנשים, אלא עבור קוי מים, צינורות נפט, קווי חשמל, ציוד צבאי, מחסני מזון, מתקני רפואה, שהם דברים חיוניים למדינה ובסופו של דבר זה קשור לסכנת נפשות, מכל מקום, דבר כזה צריך פקודת מלך או בית דין, ולכן הדבר צריך בירור הלכתי, סיכון חיילים להוצאת גופות גם זה הוא דבר שצריך שאלת חכם, מפני שאמנם מקובל שזה נחוץ לחיזוק מורל החיילים שגם זה נחשב לדבר חשוב ביותר, אך לומר שדבר זה נחשב לפיקוח נפש אין זה ברור, ומכל שכן, שאין לחלל שבת במיוחד כשאפשר לעשות זאת באותה מידה אחר שבת.

אמנם לצאת למלחמה — יוצאים גם בשבת, במקרה שאויב מתקיף עיר ספר, אפילו באו רק על עסקי תבן וקש, ומתקנים חיונים הם יותר מקש ותבן, אך לעיתים רחוקות, אין זה בכלל חשש של פיקוח נפש, ואולי משום כך החשיבו כל דבר כפיקוח נפש.

חייל בצבא נכרי צריך להציל גם חבר לא יהודי משום

שאם לא עשה זאת יסכן את עצמו שלא יצילו אותו בעת צרה או יפגעו בו, ויהושע עשה מלחמה להציל את הגבעונים שכרתו ברית עם בני ישראל, אלא שאין זה ראייה גמורה משום שיהושע היה לו דין מלך וסנהדרין.

קצין ששלח חיילים לקרב ונפגעו, אם צריך לקבל על עצמו כפרה, ראה לעיל פרק קצין ופיקודיו.

5) **סיכון אחרים:** א. אם נזרק רימון יד לעבר עמדה, והיושבים בה יכולים לזרוק אותו החוצה, אך יש חשש שמא בחוץ יפגעו יהודים אחרים, צריך עיון. אם מותר משום שמסכן אחרים, אף שאצלו זה ודאי, ולעומתו זה יש רק חשש סכנה, אם הספק הוא חשש אמיתי, יתכן ואסור, וצ"ע.

אם יש דרך להציל אחרים כגון להשתטח על הרימון והוא יהרג וחבריו ינצלו, אם הסכנה בין כך כוללת אותו – רשאי לעשות כן, אך אם הוא יכול להציל עצמו, אינו צריך לעשות כן, ואולי אף אסור משום שחייך קודמים.

6) **הלוחם בצבא נכרים ובצבא האוייב מצויים יהודים:** מסופר, שחיילים יהודים בצבאות נכרים שלחמו נגד צבא אחר שגם בו שירתו יהודים – ירו רק באויר, אך הדבר צריך עיון, משום שהאוייב מסכן אותם, והבא להורגך השכם להורגו, גם אם הוא יהודי, ובפרט שאין זה ברור שהאוייב שנגדו הוא יהודי, ובספר פסקי תשובה, כתוב, שאם יהודי כהן הרג יהודי שלחם בצבא אויב שנלחם נגדו, הוא נושא כפיו משום שהיה אנוס.

במקרה, ויחידה של יהודים יורה בטעות על יחידה אחרת,

פסק אחד מגדולי ההוראה שבירושלים, שאין היתר לפגוע בהם, משום שהם יורים בהיתר, ויש מצוות הצלה עליהם, לכן אין היתר להציל את עצמם על ידי הריגתם של היורים, [אף שרודף בשוגג גם נחשב רודף, בכל זאת במקרה כזה, לדעתו אין היתר].

7) **לפגוע באדם המסכן אחרים:** פצוע שגונח מכאב ועל ידי כן אפשר שהיחידה תתגלה לאויב ויפגעו, צריך עיון אם דינו כרודף, כיון שהוא רק גורם לסכנה ולא עושה את הרדיפה בעצמו, ואפילו אם רודף על ידי גרמא יש להחשיבו לרודף, אולי במקרה כזה שעקרונית אפשר להם לעבור למקום אחר שם הוא לא יסכן אותם, אף שעתה אינם יכולים לעבור למקום אחר, יתכן וזה לא נחשב כרודף (ראה אור שמח, הלכות רוצח ושמירת נפש), וראה בס"ק הקודם שלכאורה אין הוא נחשב כרודף.

תושלב"ע